商谈赢家杯

上海零眸智能科技有限公司A轮融资

商务谈判策划方案

团队名称：任你说的都队

指导老师：任胜钢

团队成员：杨振豪、吕洋、王一淋、吴尚宇

所属院校：中南大学



B方：深圳华业天成投资有限公司 × A方：上海零眸智能科技有限公司

华业天成 HyT CAPITAL

RETAIL EYE

目录

第一章 谈判要素全景分析 1
1.1 谈判主体分析 1
1.1.1 A 方：上海零眸智能科技有限公司 1
1.1.2 B 方：深圳华业天成投资有限公司 2
1.2 谈判对象分析 2
1.2.1 A 轮融资的性质与特点 2
1.2.2 融资规模、资金用途与交易边界 3
1.3 核心谈判议题界定 3
1.3.1 企业估值与投资金额 3
1.3.2 资本结构与股权比例 4
1.3.3 ESOP（员工持股计划） 4
1.3.4 董事会安排 4
1.3.5 保护性条款 5
1.3.6 清算优先权 5
1.3.7 其他议题 5
1.4 谈判环境与时间窗口分析 6
1.5 交易边界与分析口径 6
第二章 零售场景机器视觉与 AI 解决方案分析 7
2.1 零售机器视觉产业链与业务流程图解 7
2.2 传统人工巡店痛点与 AI 替代逻辑 8
2.3 行业趋势与竞争格局 8
2.4 竞品对比 9
2.5 行业投资价值：双角度结论 10
2.5.1 竞品多维雷达图与差异化分析 10
2.5.2 A 方三条核心投资逻辑（A 方价值展现与场上话术） 11
2.5.3 B 方三条主要风险与对应尽调问题（B 方买方风控审查与防守话术） 12
第三章 谈判双方地位及优劣势分析 13
3.1 A/B 双方 SWOT 矩阵分析 13

3.2 双方相对权力来源与信息不对称表格 14

3.3 A 方优势与可转化筹码 15

3.3.1 技术与数据库——转化为估值锚点 15

3.3.2 头部客户与国际化 15

3.3.3 融资竞争：提升程序性议价权 16

3.3.4 团队复合经验：转化为执行可信度与关键人稳定性 16

3.4 A 方劣势、风险与补救 17

3.4.1 资金与时间压力 17

3.4.2 竞争挤压：用产品路线图和客户防守计划回应。 18

3.4.3 客户集中与项目制风险 18

3.5 B 方优势与可转化筹码 20

3.5.1 资金确定性与交割速度 20

3.5.2 产业洞察与投后能力 21

3.5.3 投资经验与治理能力 21

3.5.4 多标的选择权 21

3.6 B 方（华业天成投资）约束与风险 22

3.6.1 信息不对称与技术判断难度 22

3.6.2 财务回报与产业协同的双重考核压力 23

3.6.3 高估值下的退出压力及后续融资稀释风险 23

3.6.4 过度控制可能损害创始人激励并影响下一轮融资 23

第四章 双方目标设定及利益优先级 24

4.1 A 方目标体系 24

4.2 B 方目标体系 25

4.3 双方目标冲突检查与授权体系 26

4.3.1 双方核心目标冲突对比分析 26

4.3.2 双方谈判授权边界与红线卡 27

第五章 谈判双方需求共同点、差异点与可成交区间分析 27

5.1 双方需求共同点分析 28

5.1.1 共同目标：推动零眸 AI 实现持续成长并提升企业价值 28

5.1.2 共同需求：建立稳定、可预期的合作关系 28

5.1.3 共同关注：技术壁垒、客户价值与市场扩张 28

5.1.4 共同追求：在风险可控前提下实现收益最大化..... 29
5.2 双方需求差异点分析 29
5.2.1 分歧一：企业估值与投资金额..... 29
5.2.2 分歧二：董事会安排与经营控制权..... 30
5.2.3 分歧三：保护性条款的范围与强度..... 30
5.2.4 分歧四：清算优先权与退出收益分配..... 31
5.2.5 分歧五：ESOP 扩池与股权稀释承担 31
5.2.6 分歧六：产业协同的承诺方式与兑现边界..... 31
5.3 可成交区间（ZOPA）与争议解决思路 32
5.4 推荐交易方案设计 33
5.4.1 方案一：增长加速型方案..... 34
5.4.2 方案二：均衡成交型方案..... 34
5.4.3 方案三：风险分担型方案..... 34
第六章 BATNA、保留点及解决对方问题的方案..... 35
6.1 A 方与 B 方 BATNA 分析及保留点测算..... 35
6.1.1 A 方 BATNA 及替代路线评估 35
6.1.2 B 方 BATNA 及替代路线评估 36
6.2 清算优先权机制与清算瀑布流测算 36
6.2.1 清算条款机制解析与算账逻辑..... 36
6.2 ZOPA（可成交区间）重叠边界分析 38
6.3 双方解决对方问题的方案 39
第七章 六阶段谈判程序与策略安排..... 40
7.1 谈判准备阶段 41
7.2 开局阶段 42
7.3 摸底阶段 42
7.3.1 A 方向 B 方的摸底问题 43
7.3.2 B 方向 A 方的摸底问题 44
7.4 报价阶段 44
7.5 讨价还价阶段 45
7.5.1 阶段安排..... 45

7.5.2 条件式让步话术库 46
7.6 成交阶段 47
7.7 让步路径与交换纪律 48
第八章 僵局、破裂原因与应对策略 48
8.1 僵局的总体识别 49
8.2 重点僵局类型 49
8.2.1 僵局诊断与应对总表 49
8.2.2 估值僵局 50
8.2.3 投资金额和到账方式僵局 51
8.2.4 ESOP 扩池僵局 51
8.2.5 董事会席位和控制权僵局 52
8.2.6 保护性条款僵局 52
8.2.7 清算优先权僵局 52
8.2.8 反稀释条款僵局 53
8.2.9 信息披露僵局 53
8.2.10 产业资源承诺僵局 54
8.2.11 排他期与交割时间僵局 54
8.3 四层化解路径 55
8.4 谈判破裂后的处理 56
8.4.1 僵局诊断与应对总表 56
第九章 模拟谈判准备工作筹划 58
9.1 四人角色安排 58
9.1.1 角色职责（分栏一） 58
9.1.2 角色协同（分栏二） 58
9.2 模拟谈判议程（建议 120—150 分钟） 59
9.3 场地与座位 60
9.4 资料清单 60
9.5 演练方案 61
9.5.1 演练情景与观察指标 61
9.5.2 演练复盘与改进标准 62

9.6 赛前检查 62

附录 A Term Sheet 治理与法律条款清单 64

条款卡明细 64

TS-01 投资金额 64

TS-02 投前估值 64

TS-03 投后估值 65

TS-04 投资工具 65

TS-05 投后持股比例 65

TS-06 ESOP 66

TS-07 董事会席位 66

TS-08 董事提名权 67

TS-09 董事会观察员 67

TS-10 法定人数 67

TS-11 保护性条款 68

TS-12 清算优先权 68

TS-13 反稀释 69

TS-14 信息权 69

TS-15 检查权 69

TS-16 优先认购权 69

TS-17 共同出售权 70

TS-18 优先购买权 70

TS-19 创始人股权归属 70

TS-20 创始人服务承诺 71

TS-21 知识产权 71

TS-22 数据合规 71

TS-23 保密 72

TS-24 排他期 72

TS-25 资金用途 72

TS-26 交割先决条件 73

TS-27 陈述与保证 73

TS-28 违约处理 73

TS-29 争议解决 74

TS-30 正式协议和交割时间表 74

附录 B 模拟谈判现场工具包 75

现场统一计价与计算口径..... 75

工具 1 A/B 双方目标优先级卡 75

A 方 | 零眸 AI..... 75

B 方 | 华业天成投资 76

工具 2 A/B 双方授权卡 77

A 方 | 零眸 AI..... 77

B 方 | 华业天成投资 77

工具 3 A/B 双方底线卡（仅内部） 77

A 方 | 零眸 AI..... 77

B 方 | 华业天成投资 78

工具 4 谈判六阶段流程卡..... 78

工具 5 核心议题提示卡..... 79

工具 6 A/B 双方话术卡 79

6.1 开场..... 79

6.2 议程确认..... 79

6.3 价值陈述..... 80

6.4 摸底提问..... 80

6.5 回避底线问题..... 80

6.6 首次报价..... 80

6.7 回应高报价..... 80

6.8 回应低报价..... 81

6.9 条件式让步..... 81

6.10 拒绝无条件让步..... 81

6.11 董事会条款..... 81

6.12 保护性条款..... 81

6.13 清算优先权..... 82

6.14 反稀释..... 82

6.15 信息权..... 82

6.16 产业资源..... 82

6.17 休会..... 82

6.18 僵局重构..... 83

6.19 临门加码..... 83

6.20 成交确认 83
6.21 暂不成交 83
6.22 谈判破裂后的体面表达 83
工具 7 让步记录表 84
工具 8 条件交换记录表 84
工具 9 僵局诊断表 84
工具 10 休会复盘表 85
工具 11 已达成条款清单 85
工具 12 待法务确认事项表 85
工具 13 未决事项表 86
工具 14 成交逐项复述表 86
工具 15 Term Sheet 谈判台账 87
工具 16 赛前检查表 88
工具 17 演练复盘表 88
参考文献 89
官方案例、法律法规与国家标准 89
中文公司治理与风险投资研究 89
估值、风险投资契约与公司治理研究 89
估值、商务谈判与条款实务资料 90
行业、企业案例与市场资料 90
法律合规与交易实务补充 91
机器视觉技术参考 92

第一章 谈判要素全景分析

本章旨在明确本次融资型商务谈判的参与主体、谈判对象、核心议题、谈判环境及交易边界，为后续行业分析、双方利益排序、BATNA 设计和谈判策略安排建立统一分析口径。

1.1 谈判主体分析

1.1.1 A 方：上海零眸智能科技有限公司

上海零眸智能科技有限公司（以下简称“零眸 AI”），是一家专注于零售场景机器视觉与人工智能解决方案的企业。“零眸”中的“零”代表零售，“眸”代表机器视觉。公司自 2017 年成立以来，始终以“让零售更智能”为使命，面向全球品牌商和零售商提供商品稽查、陈列分析及数字化运营等服务，致力于成为零售行业可信赖的技术合作伙伴。

从业务模式看，零眸 AI 的核心价值在于通过 AI 图像识别技术，将传统线下门店中分散、非结构化的商品与陈列信息转化为可分析、可追踪、可用于经营决策的数据。其服务流程通常包括门店图像采集、商品识别、陈列分析、异常诊断及运营反馈等环节。相较于传统人工巡店方式，该模式有助于提高终端检查效率、缩短数据反馈周期，并为品牌商优化陈列、补货、促销和渠道管理提供依据。

从发展路径看，零眸 AI 在 2018 年完成由华映资本、元禾原点和水木资本联合投资的数千万元天使轮融资，融资主要用于全球市场拓展、新零售场景应用占有率提升及品牌影响力建设。同年下半年，公司成功获得首位客户——中粮可口可乐饮料有限公司。此后，零眸 AI 坚持“中国深度，海外广度”的发展战略，在深度服务中粮可口可乐、农夫山泉等国内头部客户的同时，自 2019 年起将业务拓展至全球十余个国家，为太古可口可乐、百威等国际集团提供跨区域智能零售解决方案。

从谈判筹码看，零眸 AI 具备四项相对优势。第一，技术与数据优势。案例显示，公司拥有“秒识”技术及较为庞大的零售商品数据库，这构成其提升识别效率、实现规模化交付的重要基础。第二，客户验证优势。公司已服务快消行业头部客户，说明其产品具备一定商业应用价值和客户接受度。第三，国际化交付优势。其业务已覆盖多个国家和地区，能够为后续海外市场拓展提供案例基础。第四，场景延展优势。公司正将成熟的 AI 视觉模型拓展至药品、化妆品等高价值新零售品类，意味着其商业化边界有进一步扩展的可能。

但 A 方也面临现实约束。2020 年底，零眸 AI 已意识到，如果不能尽快完成

A 轮融资，公司可能面临产品迭代放缓、市场份额被竞争对手侵蚀的风险。与此同时，AI 解决方案的研发和部署需要持续投入数据获取、基础设施和专业人才，资金需求较大。因此，零眸 AI 在本轮谈判中既具有技术、客户和成长潜力等价值基础，也存在融资时间窗口紧迫、议价空间受限的问题。

1.1.2 B 方：深圳华业天成投资有限公司

深圳华业天成投资有限公司（以下简称“华业天成投资”），是一家专注于智能科技领域投资的专业机构。该机构由全球头部科技企业前高管及资深投资人于 2015 年联合创立，核心定位是投资智能科技及其推动的行业变革，并通过深度价值投资和产业赋能培育科技行业领军企业。

与单纯追求财务回报的财务投资者相比，华业天成投资在案例中体现出较强的产业型投资特征。其核心优势主要包括深刻的产业洞察能力、生态共创能力和实战赋能能力。案例指出，其团队成员平均拥有 15 年以上科技领军企业管理和实战经验，能够陪伴科技创业者成长，并协助被投企业应对发展过程中的经营、管理和产业协同问题。

因此，华业天成投资在本次谈判中并非仅以资金提供者的身份出现，而是同时扮演风险定价者、公司治理参与者、投后资源协调者和长期价值共建者等多重角色。其关注点不会局限于“投资多少钱、获得多少股份”，还将关注公司技术壁垒是否可持续、客户增长是否可复制、治理结构是否稳健、资金使用是否有效，以及未来退出路径是否清晰。

对 B 方而言，零眸 AI 属于具有一定客户基础、技术特色和国际化潜力的成长型标的，但同时也存在商业化规模、客户集中度、现金消耗、技术替代和数据合规等需要进一步核验的风险。因此，华业天成投资在谈判中有动力通过合理估值、董事会席位、保护性条款、清算优先权和信息权等安排控制投资风险，并通过产业赋能提升被投企业价值。

需要特别说明的是，A 方现有客户资源不应被直接等同于 B 方可承诺的产业资源。若华业天成投资在谈判中提出“投后赋能”或“产业协同”，应进一步明确资源内容、对接负责人、实施时间、验收指标及双方权利义务，以避免资源承诺停留在原则性表述层面。

1.2 谈判对象分析

1.2.1 A 轮融资的性质与特点

本次谈判的对象是零眸 AI 的 A 轮股权融资。A 轮融资通常发生在创业企业已完成初步产品验证和市场验证、开始进入规模化增长阶段之后。与天使轮融资

相比，A 轮融资的核心任务已不再是单纯验证创意或研发产品原型，而是验证商业模式的可复制性、客户增长能力和组织化扩张能力。

对于零眸 AI 而言，2018 年的天使轮融资主要服务于市场探索和应用推广；而 2021 年初启动的 A 轮融资，则主要用于技术进步和客户群扩张。这意味着公司融资逻辑已从“证明技术是否可行”转向“证明技术能否形成规模化商业价值”。因此，投资方会更加关注企业收入质量、客户续约能力、产品交付效率、单位经济模型、市场扩张路径及公司治理结构。

从交易本质看，A 轮融资不仅是资金进入企业的过程，也是企业价值重新定价、股权结构调整和治理权重新配置的过程。融资完成后，创始团队、历史股东、员工期权持有人和新投资人之间的利益关系将发生变化。故本次谈判必须将估值、投资金额、股权比例、ESOP、董事会安排、保护性条款和清算优先权作为相互关联的整体进行协商，而不能孤立讨论某一个议题。

1.2.2 融资规模、资金用途与交易边界

零眸 AI 计划在 2021 年初进行 3000 万至 4000 万元人民币的 A 轮融资，募集资金主要用于技术进步和客户群扩张。其中，技术进步可包括算法迭代、商品数据库扩充、系统平台优化、数据合规体系建设及相关基础设施投入；客户群扩张则可包括国内外市场拓展、重点客户开发、项目交付能力建设和销售服务团队扩充。

从 A 方角度看，本轮融资的首要目标是确保资金及时、足额到位，以避免产品迭代停滞和市场份额流失；同时，应在合理估值基础上尽可能降低创始团队的股权稀释，保留对公司日常经营和长期战略的主导权。从 B 方角度看，投资金额应与企业发展阶段、资金用途和未来回报相匹配，资金使用计划应可验证、可追踪，并通过适当治理和保护机制降低投资风险。

在后续测算中，应统一采用人民币作为本轮融资的主要计价货币。对于投前估值、投后估值和投资人持股比例，可使用以下基础关系进行计算：

投后估值＝投前估值＋新增投资额；

投资人持股比例＝新增投资额÷投后估值。

如涉及 ESOP 扩池，还应进一步明确期权池是在投前扩充还是投后扩充。两种安排对创始团队、历史股东和新投资人的稀释承担并不相同，属于谈判中的重要利益分配问题。

1.3 核心谈判议题界定

1.3.1 企业估值与投资金额

企业估值与投资金额是本次谈判的首要议题。对 A 方而言，较高的投前估值意味着在取得同等融资金额的情况下出让更少股份，有利于维护创始团队控制权和后续融资空间；对 B 方而言，较低且合理的估值能够提高投资安全边际，并为未来退出保留回报空间。

双方不应仅围绕单一估值数字进行博弈，而应结合企业客户基础、技术能力、市场增长、资金需求、竞争环境及未来发展计划形成估值区间。由于案例未披露零眸 AI 的具体收入、利润、现金流及投前股权结构，正文中不宜将未经证实的估值数字表述为事实。需要设定具体数值时，应明确标注为“模拟测算假设”，并说明其计算依据。

1.3.2 资本结构与股权比例

资本结构主要涉及本轮融资采用何种股权工具、投资人获得何种权益、融资后各方持股比例以及历史股东和创始团队的稀释情况。A 方关注新融资进入后是否会导致控制权过度稀释，B 方则关注所获股权是否与其投入资金和承担风险相匹配。

在本议题中，双方应形成清晰的投前、投后股权结构表，并明确新增股份的来源、历史投资人是否参与跟投、是否存在优先认购权，以及后续融资对各方权益可能产生的影响。资本结构安排应与董事会设置、ESOP 和清算优先权等条款联动设计。

1.3.3 ESOP（员工持股计划）

员工持股计划是科技企业吸引、激励和保留核心人才的重要工具。对于零眸 AI 而言，算法研发、数据工程、产品交付和海外业务拓展均高度依赖专业人才，合理设置 ESOP 有助于增强团队稳定性和长期激励效果。

本议题的关键不只是确定期权池比例，还包括明确期权池设立时间、稀释承担方式、授予对象、归属期限及未来扩池安排。A 方希望以合理比例建立人才激励机制，同时避免过度稀释创始团队；B 方则需要防止期权池规模脱离企业实际招聘计划，造成不必要的投资人权益稀释。因此，双方应将 ESOP 规模与公司未来一至两年的关键岗位招聘和留任计划相结合。

1.3.4 董事会安排

董事会安排直接关系到融资后公司的治理结构和重大决策机制。A 方通常希望维持创始团队对日常经营和战略方向的主导权，避免投资人过度介入经营；B 方则希望通过董事会席位了解公司经营情况、参与重大决策并监督资金使用。

本轮谈判应明确董事会席位数量、各方提名权、独立董事安排、观察员机制、法定人数和表决机制。较为平衡的安排应当兼顾创始团队经营效率与投资人治理参与需求。例如，可讨论由创始团队提名多数董事、投资人获得一席董事席位、双方共同认可独立董事的治理结构。具体方案仍需以双方最终谈判结果和公司现有股权结构为基础。

1.3.5 保护性条款

保护性条款是投资人防止企业价值被不当稀释、转移或损害的重要机制，通常表现为投资人对特定重大事项享有同意权或否决权。其合理目的在于保护投资人对重大风险事项的知情权和参与权，而不应演变为对公司日常经营的全面控制。

本案例中，双方可围绕新增融资、并购重组、公司解散清算、重大举债或担保、关联交易、章程修改、证券权利变更及核心高管重大变动等事项协商保护性条款。A 方应争取将保护事项限定于真正影响投资价值的重大事项，并设置合理金额门槛、程序要求和失效条件；B 方则应确保保护范围足以覆盖可能显著影响公司价值和投资回报的风险。

1.3.6 清算优先权

清算优先权主要用于约定企业发生清算、并购出售或其他退出事件时，投资人如何优先参与剩余财产分配。该条款直接影响创始团队、员工和投资人在不同退出情景下的收益分配，因此是融资谈判中的核心经济条款之一。

从 A 方角度看，应尽量争取较为平衡的清算安排，避免投资人在退出时同时获得优先返还和普通股收益分配，导致创始团队和员工的上行收益被过度压缩。从 B 方角度看，清算优先权是对早期投资风险的重要保护机制。结合本案例的成长阶段和长期合作导向，双方可围绕“1 倍、非参与型清算优先权”作为重点讨论方向，即投资人在退出时可选择优先收回约定金额，或将优先股转换为普通股后按持股比例参与分配，两者择优而非重复取得收益。

1.3.7 其他议题

除上述六项核心议题外，双方还可能围绕反稀释条款、信息权、优先认购权、股权转让限制、创始人服务期限、知识产权归属、数据合规、保密义务、排他期、尽调安排和交割条件等事项进行协商。这些条款看似属于非核心议题，但往往会影响交易的可执行性和双方未来合作质量。

因此，本次谈判应采用“核心经济条款优先、治理条款同步、执行条款配套”的思路推进。任何单项条款的让步，都应与其他议题形成对价交换。例如，A 方若在估值上作出一定让步，可相应争取更为宽松的保护性条款或更明确的产业资

源支持；B 方若接受较高估值，则可要求更充分的信息权、合理的董事会参与权或更清晰的资金使用里程碑。

1.4 谈判环境与时间窗口分析

本次谈判发生在 2021 年初，零售执行领域的人工智能技术发展较快，新算法、工具和平台不断涌现，市场竞争日益加剧。零眸 AI 需要持续投入数据获取、基础设施和专业人才，以跟上行业技术迭代速度。同时，Trax、ImageDT 等竞争对手正通过技术创新积极扩大在中国市场的影响力，Trax 还通过与朗镜科技合作强化货架图像数据收集能力。

对零眸 AI 而言，这一外部竞争环境使融资具有明显的时间紧迫性。一方面，若融资延迟，公司可能无法持续投入产品研发和客户拓展，进而影响竞争地位；另一方面，过度暴露融资紧迫性又可能削弱 A 方的谈判筹码。因此，A 方在谈判中应强调自身已有客户、技术能力和国际化布局，同时准备其他融资渠道、经营降本计划或阶段性融资方案，以增强 BATNA 的可信度。

对华业天成投资而言，行业快速发展意味着存在提前布局优质标的的机会，但也意味着技术路线变化快、市场竞争激烈、投资判断难度较高。B 方既不能因担心错失机会而放松尽调和风险控制，也不宜因条款过于严苛而损害创始团队激励和后续融资能力。

此外，本次谈判地点设在浙江横店，属于线下商务谈判场景。双方应充分考虑现场谈判中的信息不对称、时间压力、团队协作和沟通氛围。

1.5 交易边界与分析口径

为保证后续策划书内容规范、真实且逻辑一致，本案应明确以下分析口径。

第一，案例事实优先。零眸 AI 和华业天成投资在本案例中的设定，均以官方材料为准。材料已明确说明，该案例经改编，仅用于比赛训练，与企业实际经营情况无关。因此，参赛团队不得将网络上搜索到的现实企业信息直接替代案例事实。

第二，外部资料应服务于案例分析。行业报告、竞品融资信息、VC 条款惯例和谈判理论可以用于解释行业环境、估值方法和条款逻辑，但必须注明来源、发布时间和适用范围。对于 2021 年之后发生的融资、政策或技术变化，只能作为补充参考或后续验证，不应被写成谈判双方在 2021 年初已经掌握的信息。

第三，模拟假设应明确标注。案例未披露的收入、利润、现金流、客户续约率、投前估值、投前股权结构和具体条款底线，均不得作为既定事实表述。如为完成估值、股权比例或清算优先权测算而设置相关参数，应统一标注为“模拟测算假设”，并说明假设依据。

第四，交易条款应整体协调。估值、投资金额、持股比例、ESOP、董事会、保护性条款和清算优先权相互影响。谈判中不能只追求某一单项条款最优，而应通过打包方案实现整体利益平衡。A 方应在融资确定性、控制权、人才激励和经营灵活性之间取得平衡；B 方应在投资安全边际、治理参与、下行保护和长期协同之间取得平衡。

综上所述，本次谈判的本质并非单纯围绕融资金额展开，而是零眸 AI 与华业天成投资围绕企业价值、成长资源、治理权配置和风险分担展开的多议题博弈。后续章节将在本章基础上，进一步分析行业投资价值、双方优劣势、利益优先级、BATNA 及具体谈判策略。

第二章 零售场景机器视觉与 AI 解决方案分析

2.1 零售机器视觉产业链与业务流程图解

零售场景机器视觉通过摄像头、手机拍照或智能设备自动捕捉货架与商品的图像，并利用算法自动识别、分析和处理这些图像数据，从而实现门店终端的自动化管理与数字化运营，与 AI 解决方案通过将线下门店终端的图像数据转化为结构化洞察，重构了消费品（FMCG）品牌商与零售渠道的运营闭环。



图 1 零售机器视觉产业链

业务闭环流程则具体可以拆解为以下五步：

图像采集：业务员使用手机 App 拍摄货架，或由智能冰柜/AI 摄像机自动拍照。

边缘/云端识别：图像上传至云端或边缘计算引擎，调用“秒识”算法进行 SKU 分类、陈列面占比及排面计算。

规则与逻辑分析：结合品牌商 KPI 规则引擎（如冰柜纯净度、缺货率、竞品占比、价格合规）自动诊断异常。

任务派发与整改：实时生成巡店报告，向一线业务员或经销商派发工单并要求限时闭环整改。

商业智能与策略决策：汇总全域门店数据，为总部提供品类规划、陈列费用核销及渠道资源分配决策。



图 2 零售场景业务闭环流程

2.2 传统人工巡店痛点与 AI 替代逻辑

表 1 传统人工巡店与 AI 替代比较

传维度	传统人工巡店痛点	AI 机器视觉替代逻辑	量化改善效果
效率与覆盖率	依赖督导抽样巡店，单店耗时 20–30 分钟，覆盖率低于 15%。	秒级拍照上传并由算法自动核验，覆盖率大幅提升至 100%。	单店巡检耗时降低 80%+，稽查效率显著提升。
数据真实性与作弊	人工拍照易翻拍、抄袭旧图，造假陈列费用核销，虚报率高。	图像水印、防翻拍识别、地理位置/时间戳防伪及自动比对。	剔除虚假费用支出，费用核销真实率达 99%+。
标准一致性	不同人员评判标准不一，细微 SKU 混淆，主观偏差大。	统一 AI 识图算法与行业通用规则库，标准高度标准化。	识别准确率达 96%以上，实现跨区域一致性评估。
时效与闭环	纸质表格汇总需数日，数据滞后，整改追溯困难。	识别报告几分钟内实时生成，异常自动派单整改。	线下反馈闭环周期由“周/月”缩短至“分钟/小时级”。

2.3 行业趋势与竞争格局

行业总体发展趋势（2021 年窗口期）：

资本向头部与垂直场景集中：2021 年全球零售 AI 赛道迎来资本爆发期，全球领头羊 Trax 获得 6.4 亿美元 E 轮融资，显示资本对零售终端数字化基础设施

的强力看好。

从“单点工具”向“全链路 SaaS 闭环”升级：行业从单纯的“拍照识图”演进为融合“数据采集-智能识别-业务流转-核销决算”的深度数字化 SaaS 服务。

多品类与海外拓展同步推进： 从软饮、啤酒等高频快消品向药品、化妆品等高毛利品类渗透，同时中国创业企业开启“中国深度，海外广度”的国际化布局。



图 3 2021 行业调整与竞争格局

2.4 竞品对比

表 2 竞品对比表

对比维度	零眸 AI	Trax	ImageDT
公司定位	零售场景机器视觉与 AI 解决方案提供商。	全球零售 AI 及大数据服务巨头。	AI+大数据全渠道零售管理服务商。
核心技术能力	核心“秒识”技术，支持全场景 SKU 识别，识别表现（待尽调核验）。	拥有深厚的计算机视觉专利与全球多场景重构算法。	主打“啄木鸟/天鹰”产品，融合视觉与互联网舆情/大数据能力。
数据库资产	庞大的零售商品数据库，覆盖国内及 32 国快消 SKU。	具有全球化覆盖的数据资产（待核验）。	涵盖数十家优质消费品大客户积累的 SKU 建模数据。
数据采集体系	业务员 App + AIoT 智能硬件（冰柜监测）。	跨国交付与海外本土化运营能力相对偏弱。	品牌一线业务员 App 采集 + 互联网公开数据爬取。

核心客户群	中粮可口可乐、农夫山泉、太古可口可乐、百威等。	宝洁、联合利华、可口可乐等全球顶级快消巨头。	结合全渠道营销的数十家头部消费品客户。
国际化优势	中国深度，海外广度”，已覆盖全球十余个国家和地区。	全球化网络成熟，跨国落地能力强。	以中国本土市场及全渠道零售深耕为主。
竞争劣势	A 轮融资需求迫切，技术迭代与市场拓展面临资金瓶颈。	中国本土化落地成本高，定制化响应速度相对较慢。	跨国交付与海外本土化运营能力相对偏弱。

2.5 行业投资价值：双角度结论

在本轮 A 轮融资谈判中，零眸 AI（A 方）与华业天成投资（B 方）围绕“零售 AI 场景价值”达成共识，但在估值锚点、风险定价与商业化路径上呈现出卖方与买方的深刻对立：

A 方论点：零眸 AI 不能被简单按外包软件公司或单一“识图工具”定价，而应被锚定为“具备跨国交付与头部客户验证的数据型 AI 平台”。A 方主张用数据飞轮、大客户续约率、“秒识”算法落地效率来证明其平台估值溢价。

B 方论点：赛道长期价值明确，但 AI 企业极易陷入“定制化项目陷阱”与高昂的算力/数据获取成本。B 方将严格审查零眸 AI 的客户集中度、项目制收入占比、数据跨境传输合规及月均现金消耗，以确保投资的安全边际。

2.5.1 竞品多维雷达图与差异化分析

通过五维模型对 2021 年初 A 方的三大主要竞争者进行评估（满分 10 分）。

- 技术性能（秒识 vs 传统识别）： Trax 算法积淀深（9.0）；零眸 AI 依托“秒识”算法实现秒级识别与全场景 SKU 超 96%准确率，在细粒度图像分割上具备本土优势（8.5）
- 数据资产（众包网络 vs 行业深耕）： Trax 通过收购朗镜科技获得了 80 万用户的众包拍摄能力（9.5）；零眸 AI 则深度沉淀了全球十余个国家和地区的软饮/快消 SKU 动态数据库，稀缺性极强（8.0）
- 客户验证（标杆留存）： Trax 覆盖宝洁、联合利华等全球巨头（9.5）；零眸 AI 斩获中粮可口可乐、太古可口可乐、农夫山泉及百威啤酒，标杆效应极强（8.5）
- 交付效率（SaaS 轻量化 vs 重型项目）： Trax 跨国落地部署成本高、定制响应慢（6.5）；零眸 AI 标准化 SaaS+规则引擎轻量化部署快（8.0）。
- 商业化能力（规模与变现）： Trax 具备全球营收规模（8.5）；零眸 AI 正处于 A 轮规模化商业变现的拐点期（6.5）

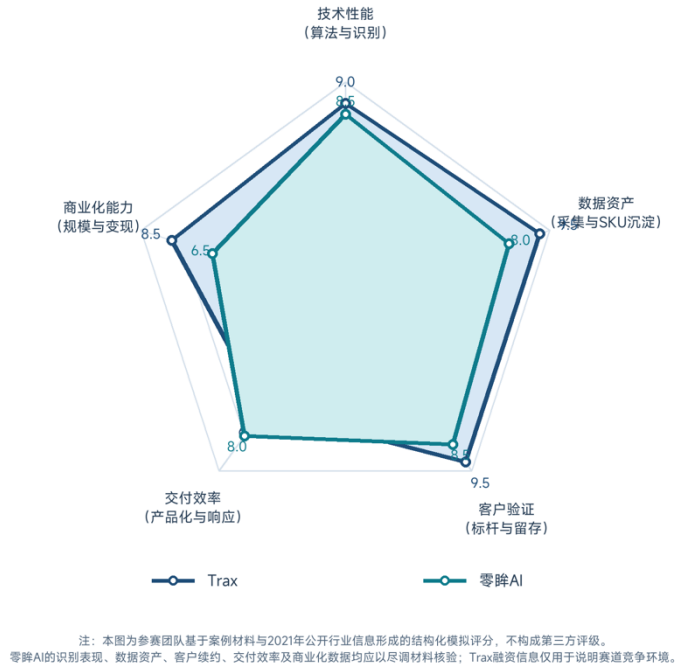


图 4 竞品多维雷达图

2.5.2 A 方三条核心投资逻辑（A 方价值展现与场上话术）

- 头部快消巨头深度绑定，网络效应与标杆示范效应极强

现实依据： 零眸 AI 已成功签约中粮可口可乐、太古可口可乐、农夫山泉、百威啤酒等顶级客户。快消巨头对供应商的技术性能与商业合规要求近乎苛刻，签约即意味着通过了行业最高规格的尽调。

谈判场上实战话术（A 方 CEO）：“华业天成的各位伙伴，可口可乐系统和农夫山泉对 IT 服务商的考核期长达 6-12 个月。零眸不仅拿下了中粮可口可乐，还顺畅拓展到了太古可口可乐和海外十余个国家。这种在标杆大客户内部的‘复购与增购’，直接证明了我们的 SaaS 产品不是一次性买卖，而是品牌商线下数智化决算的核心基础设施。”

- “中国深度，海外广度”，率先打开跨国市场第二增长曲线

现实依据：零眸 AI 自 2019 年起拓展海外，产品已覆盖英国、美国、俄罗斯、墨西哥等十余个国家。相比于 Trax 中国本土化成本高昂、ImageDT 局限于国内市场，零眸 AI 具备极强的跨国交付与多语种/多区域 SKU 数据库搭建能力。

谈判场上实战话术（A 方海外业务负责人）：“Trax 在中国的本土落地成本居高不下，无法灵活适应中国夫妻店与杂货店复杂的货架环境。而零眸在打透中国复杂场景后，将这套高并发、高准确率的算法反向输出至海外十余个国家和地区。我们吃到的不仅仅是国内万亿软饮赛道的预算，更是全球顶级消费集团全球数字化转型的溢价。”

- “秒识”算法+海量 SKU 数据库形成数据飞轮，横向迁移至高溢价品类

现实依据：零眸 AI 全场景 SKU 识别表现（待尽调核验），并正将软饮、啤酒场景积累的成熟视觉模型迁移应用至美妆、药品等高价值新零售品类。

谈判场上实战话术（A 方 CTO）：“机器视觉的壁垒绝非开源算法本身，而是每天数百万张真实门店图像滋养出的‘SKU 动态特征库’。识别的货架越多，模型越精准，客户越离不开我们。现在我们向药品和美妆拓展，客单价将成倍提升，数据飞轮效应已经显现。”

2.5.3 B 方三条主要风险与对应尽调问题（B 方买方风控审查与防守话术）

- 风险 1：客户集中度偏高，项目制收入拖累毛利率与可预测性

风险隐患： 软饮与快消巨头议价能力极强，若收入过度依赖可口可乐系或农夫山泉，一旦大客户调整预算或要求定制开发，将直接导致公司沦为“外包 IT 方案商”，无法享受高估值 SaaS 倍数。

谈判话术（B 方投资总监）：“我们非常认可零眸的标杆客户，但在财务表现上，我们必须看清实质[1]。很多 AI 公司号称做 SaaS，实则 60%以上收入是针对大客户的定制化开发和硬件采购。如果除去前三大客户，零眸的中腰部客户付费意愿到底如何？”

B 方尽调问题：

[收入质量] 请提供过去 12 个月的 ARR（年度可重复订阅收入）与一次性项目开发费、硬件销售费的拆分明细。前三大客户的收入占比是否超过 50%

[客户续约] 现有大客户的净金额留存率与毛留存率分别是多少？是否存在大客户要求独家排他合作的限制条款？

- 风险 2：研发与数据获取成本高企，现金消耗过快

风险隐患：Trax 在 2019-2021 年间持续进行大额融资与并购，行业算法与数据门槛被快速抬高。零眸 AI 若不能迅速完成 3000 万－4000 万元融资，现有现金流若不足 6 个月，将直接面临研发停滞与被竞争对手挤压的风险。

谈判话术（B 方风控）：“ Trax 和 ImageDT 都在大举融资加码。在数据标注、算力渲染和高薪吸引 AI 人才的背景下，零眸目前的每月净现金流出居高不下。如果不控制烧钱速度，本轮融进来的钱可能支撑不到研发出下一代集成化系统。”

B 方尽调问题：

[现金流底线] 在不计入本轮融资的前提下，公司现有账面资金的真实 Run-way（可支持运营月数）还有几个月？

[用款效率] 本轮募集的 3000 万－4000 万元资金，在研发、全球市场拓展和算力基础设施上的详细预算分配及对应阶段性交付里程碑是什么？

- 风险 3：全球十余个国家和地区落地面临跨境数据传输与数据权属争议

风险隐患： 线下巡店采集的图像包含门头地理位置、商业敏感陈列数据及可能误采的顾客/店员人脸信息。业务覆盖全球十余个国家和地区，极易触犯欧洲 GDPR 或各国个人信息保护法；同时，拍摄的图像数据权属（归属于品牌商还是零眸 AI 平台）存在法律隐患。

谈判话术（B 方法务）：“海外十余个国家和地区的扩展听起来很美，但对于投资人来说，数据合规是达摩克利斯之剑。如果零眸在海外采集的门店图像未经脱敏直接传输回国内服务器进行模型训练，一旦遭遇当地监管处罚，不仅会导致海外业务归零，甚至会引发巨额赔偿。”

B 方尽调问题：

[跨境合规] 公司在海外十余个国家和地区的图像采集与数据存储，是否架构了本地化云节点或边缘计算脱敏方案？是否获得合规法律意见书？

[数据权属] 在与可口可乐、农夫山泉等品牌商签署的协议中，是否明确约定了零眸 AI 拥有将脱敏图像数据用于模型迭代与算法训练的合法权利？

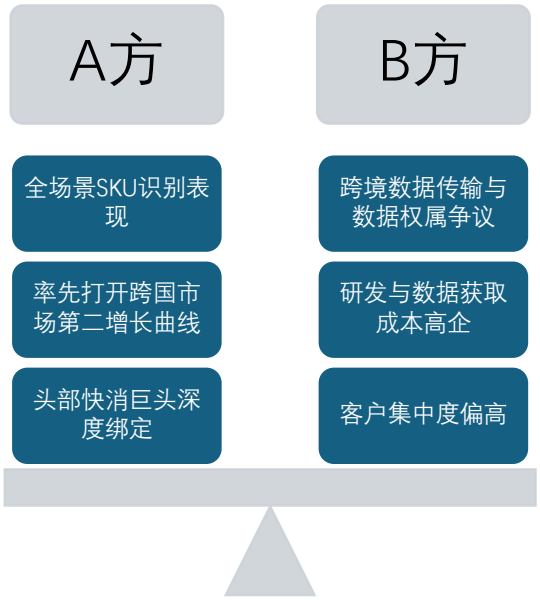


图 5 A 方与 B 方三条核心投资逻辑对比

第三章 谈判双方地位及优劣势分析

3.1 A/B 双方 SWOT 矩阵分析

【零眸 AI (A 方) SWOT 分析】

优势 (S):	劣势 (W):
• 独创“秒识”算法，全场景识别率>96% • 绑定可口可乐系、农夫山泉等顶级标杆客户 • 落地全球十余个国家和地区，具备跨国交付能力	• 账面现金流紧绷（Runway 约 4-6 个月） • 前三大客户集中度偏高 • 海外数据合规架构面临法律审核压力
机会 (O):	**威胁 (T):**
• 快消行业 TPM 核销数字化刚需爆发 • 海外新兴市场零售 AI 竞争真空期	• 巨头 Trax 价格战挤压 • B 方利用现金流压力恶意压低估值

【华业天成投资 (B 方) SWOT 分析】

优势 (S):	劣势 (W):
• 资本实力雄厚，交割速度快（4-6 周内） • 具备芯片（海思）/云服务等硬科技生态资源 • 具备成熟的资本运作与 B 轮对接能力	• 对 AI 底层算法缺乏深度的掌控与技术认知 • 投后产业资源履约存在不确定性 • 受到内部 IC 硬性回报考核
机会 (O):	**威胁 (T):**
• 领投零眸 AI，锁定零售 AI 赛道核心标的 • 将硬科技芯片/边缘算力生态导入快消场景	• 错失交易窗口，零眸被老股东或其他 VC 抢投 • 投资后遭遇高估值下的后续融资稀释或倒挂

3.2 双方相对权力来源与信息不对称表格

表 3 双方相对权力来源与信息不对称信息表格

博弈变量	A 方掌握	B 方掌握	验证与平衡机制
信息	• “秒识”算法真实实测数据与准确率（>96%） • 顶级客户真实合同与账期 • 海外十余个国家和地区业务实际运营成本 • 真实月均现金消耗	• A 轮投资真实底线估值与最高出资额度 • 内部 IC 委员会风控红线与决算红线 • 竞品 Trax 及 ImageDT 真实融资估值与细节 • 上游芯片/云服务商实际折扣合作底牌	分层披露与反向尽调： TS 前仅披露脱敏业务指标；A 方对 B 方反向尽调，要求出具过往硬科技赋能案例与 IC 决策流程。
时间	• 账面现金支撑期限（13 周滚动预测及降本 Plan B） • 海外订单交付与大客户续约签署窗口期 • 老股东跟投决策节点	• 基金本期投资期截止时间与出资进度 • 项目尽调与 IC 过会工作节奏 • 竞品融资完成时间带来的窗口压力	里程碑及排他期边界： 阶梯式交割对价（4 周内交割有优惠，超时恢复原价）；排他期严格限制为 30 天。
替代	• A1：老股东按比例跟投并引入其他财务投资人 • A2：启动极端降本	• B1：转向投资竞品 ImageDT 或追投其他 AI 零售标的 • B2：暂缓赛道投	BATNA 量化与破除： 点破转投 ImageDT 需要 3-6 个月重新尽调

	Plan B，依托经营现金流独立生存	资，配置到半导体/边缘计算	的时间成本；展现老股东跟投意向及降本自主生存能力。
关系	• 与可口可乐系、百威高层的信任绑定 • 快消场景数据飞轮与生态壁垒 • 复合型核心团队的高凝聚力	• 潜在产业生态资源（须由 B 方在谈判中核实） • 与后续 B/C 轮知名 VC/PE 的长期合作信任 • 帮助初创企业完成资本运作的成功经验	资源承诺与利益冲突条款： 签署《投后资源赋能协议》，明确责任人与 KPI；签署竞品排他协议。

3.3 A 方优势与可转化筹码

为了在 A 轮融资谈判中避免陷入空洞的技术吹捧，零眸 AI 将核心优势梳理为四大可量化资产，并制定了明确的“谈判筹码转化机制”。

3.3.1 技术与数据库——转化为估值锚点

客观事实与优势描述：

①算法性能指标：零眸 AI 核心的“秒识”算法在快消品货架细粒度图像识别中，支持秒级图像处理与单店全场景 SKU 识别表现（待尽调核验）。针对模糊遮挡、异形包装、冰柜反光等复杂线下巡店场景，模型召回率与准确率均达商业化级别。

②动态 SKU 数据库资产：经过数年深耕，公司已构建覆盖中国及海外十余个国家、数百万量级快消品 SKU 的图像特征数据库。数据库具备高频更新机制，能够快速识别新品上市与竞品包装迭代。

谈判筹码转化与博弈：

①转化为估值锚点：在估值谈判中，将“SKU 数据库”作为数据资产单独估值。强调“海量动态 SKU 数据是数据飞轮的核心”，Trax 并购朗镜科技正是为了补齐数据采集网，零眸 AI 自有的数据库极具稀缺性，以此抵御 B 方（华业天成投资）按普通软件外包公司给出的低价。

尽调展示：

在尽调环节展示真实的算法测评报告与主流开源模型的识别率对比、自动化数据标注流水线以及 SKU 数据库的类目覆盖率清单，直观证明技术门槛。头部客户与国际化：转化为商业验证和扩张故事；须提供合同摘要。

3.3.2 头部客户与国际化

客观事实与优势描述：

①国内头部标杆绑定：2018 年受邀参加可口可乐“2018 中国系统大会”后，成功拿下中粮可口可乐；随后拓展至太古可口可乐、农夫山泉、百威啤酒等顶级快消巨头，实现了在软饮、啤酒两大高频快消品类的深度覆盖。

②跨国交付与全球扩展： 践行“中国深度，海外广度”战略，自 2019 年起业务已成功落地全球十几个国家（包括东南亚、欧洲及拉美等区域），为国际快消集团提供跨区域的智能零售解决方案。

谈判筹码转化与博弈：

①转化为商业化验证： 头部快消巨头的 IT 与供应商评估周期通常长达 6–12 个月，零眸 AI 通过了行业最严苛的 IT 安全、商务与技术测试。在谈判中作为“已跨过 PMF（产品市场匹配）验证”的铁证，证明公司具备极强的客户粘性与续约意愿。

②转化为扩张故事： 将海外十余国的成功交付经验，转化为高客单价（ARPU）及跨国集团全球数字化预算落地能力，向 B 方证明公司增长空间不局限于国内市场。

3.3.3 融资竞争：提升程序性议价权

客观事实与优势描述：

①早期资本背书： 2018 年 3 月已完成由华映资本、元禾原点、水木资本联合投资的数千万元天使轮融资。

②股东协同与老股东跟投意向： 现有天使轮股东（如华映资本等）对零售科技赛道持续看好，并表达了在 A 轮按比例跟投以支持公司发展的意向。

谈判筹码转化与博弈：

①程序性议价权：在遵循商业道德的前提下，绝不虚构竞价意向，但可合理利用老股东的跟投承诺及市场其他财务/产业投资机构的关注，向 B 方传递“本轮融资具备高确定性与资本关注度”的信号。

②条款对抗工具： 当 B 方提出较为苛刻的保护性条款，例如过高倍数的清算优先权或过严的日常经营否决权时，A 方可明确表示：“天使轮老股东一直给予创始人充分的经营授权，过度的治理限制将影响公司决策效率及后续 B 轮融资。”

3.3.4 团队复合经验：转化为执行可信度与关键人稳定性

客观事实与优势描述：

①复合型背景： 创始人及核心团队兼具零售行业深刻认知（零售/快消渠道经验）与顶级 AI/计算机视觉技术研发背景。

②战术执行与拓展力： 团队在资源有限的初创期，短时间内连续攻克可口

可乐系大客户并开拓出海外十余个国家和地区业务，展现出极强的抗压能力与国际化执行力。

谈判筹码转化与博弈：

①转化为执行可信度： 华业天成投资本身高度看重“能够陪伴科技创始人成长、注重实战经验”。零眸 AI 团队的复合背景完全契合 B 方的投资偏好，可作为争取合理员工股权激励扩池时点和创始人控制权的重要对价。

②关键人稳定性承诺： 创始人团队主动提出设立合理的创始人股权分期兑现机制与锁定期，以此向 B 方证明团队长期深耕的决心，换取 B 方在董事会席位及日常经营控制权上的让步。

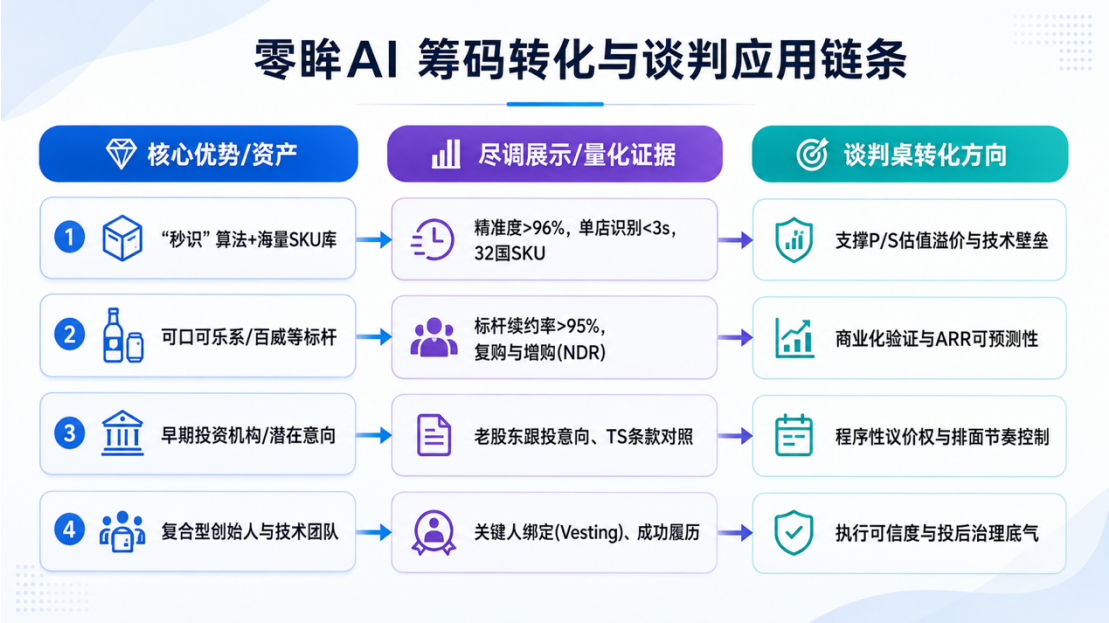


图 6 零眸 AI 筹码转化与谈判应用链条

3.4 A 方劣势、风险与补救

零眸 AI 在快速发展的同时，客观存在现金流紧张、竞争加剧、收入结构欠佳及跨境合规四大痛点。针对这些劣势，A 方需要制定具体的防守话术、数据披露策略与运营预案，以展现极高的公司治理成熟度。

3.4.1 资金与时间压力

劣势与风险暴露：现金流紧绷：随着研发人员扩充、海量数据标注成本及海外市场拓展费用增加，月均净现金流出居高不下。账面资金若仅能维持 4－6 个月运营，谈判时间拖延将使 A 方陷入极度被动。

谈判桌防守策略与话术：主控谈判节奏：绝不向投资人流露出“等这笔钱救命”的焦虑感，强调“融资是为了加速海外扩张，而非生存所需”。

实战防守话术：“我们当前的资金储备足以支撑正常的日常运营。本轮融资的重点在于抓住快消巨头数字化转型的窗口期，把我们与 Trax 的差距拉开。我们对融资节奏有清晰的规划，但绝不会为了短期资金而牺牲公司的长期治理结构。”

落地补救与预案：精细化 13 周现金流滚动预测：建立严格的现金流监控模型，优先打通中粮可口可乐、农夫山泉等大客户的应收账款（A/R）催收流程，缩短账期。

极端情况下的“降本 Plan B”：准备一份未经投资人知悉的内部降本方案。若交割拖延，立即缩减非核心算力渲染节点、暂缓非紧迫岗位的招聘、暂停高烧钱费用的市场拓展，确保在无外部融资进账的情况下，依靠现有经营现金流将 Runway 自主延长至 12 个月以上。

3.4.2 竞争挤压：用产品路线图和客户防守计划回应。

劣势与风险暴露：

巨头夹击与技术同质化：全球巨头 Trax 在 2019–2020 年通过资本并购完成了数据采集网布局；本土竞争对手 ImageDT（图匠数据）获得千万美元融资。B 方极易质疑“单点视觉识别算法易被复制，零眸如何面对价格战”。

谈判桌防守策略与话术：降维打击价格战： 强调单纯识别算法的门槛确实在降低，但“算法+业务规则引擎+动态 SKU 图谱”的深度闭环无法被快速复制。

实战防守话术：“Trax 的重资产众包模式在本土化落地上成本极高，而 ImageDT 更偏向传统大数据分析。零眸的差异化在于‘秒识’算法与规则引擎的结合。我们不是卖软件工具，我们卖的是帮助品牌商核销每年几百亿 TPM 营销费用的‘商业决算引擎’。”

落地补救与预案：发布高壁垒产品路线图： 向尽调团队展示正在研发的下一代平台——从“单点图像识别”升级为“软硬件一体智能货柜与冰柜边缘感知系统”及“AR 货架还原图谱”，提升产品组合的替换成本。

大客户“城墙防御计划”：针对可口可乐系、百威、农夫山泉等核心客户，签署多年期 SaaS 框架协议，并将服务深度延伸至客户的销售自动化系统与 ERP 数据底座中，形成高度依赖，切断竞品插足可能。

3.4.3 客户集中与项目制风险

劣势与风险暴露：客户集中与收入属性隐患客观存在，营收高度依赖前几大快消巨头，且前期存在一定比例的定制化软件开发与硬件接口集成费用，容易被 B 方打上“外包 IT 公司”标签而降低估值倍数。

谈判桌防守策略与话术：重新定义收入结构，澄清初期项目制开发是“进入

顶级客户生态的必要门票”，项目完成后将全部转为可持续的 SaaS 按年/按次订阅收费。

实战防守话术：“所有服务顶级快消巨头的产品，初期都需要经历 1-2 个月的系统对接，这并非传统的外包。对接完成后，客户后续所有的巡店照片识别均按照 SaaS 标准按年续费。我们现有大客户的续约率极高，这正是典型的高粘性 SaaS 模式。”

落地补救与预案：数据合规/跨境风险，准备数据流图、授权依据与整改计划。



图 7 零眸 AI 劣势防守与风险拆弹逻辑

表 4 A 方风险应对与补救预案

B 方质疑点	A 方事实与数据披露策略	风险应对与补救预案
客户集中度过高	披露前三大客户收入占比，重点展示老客户增购大于流失的具体数据。	展现在腰部品牌（如中型饮品 / 美妆）的标准化 SaaS 推广计划，证明客户结构正在快速优化。
定制化偏高	拆分收入结构：展示 SaaS 订阅及识别服务费用占比已逐季提升，定制开发占比持续下降。	制定标准化 API 与规则配置平台，将新客户接入定制时间由 4 周缩短至 3 天，提高毛利。

应收账款偏高	披露账龄结构：80% 以上的应收账款来自于可口可乐系、百威等超高信用巨头，坏账风险极低。	建立大客户供应链金融与保理回款机制，加速现金回笼。

3.5 B 方优势与可转化筹码

华业天成投资作为专注于硬科技与产业数字化的知名机构，在谈判桌上拥有丰富的资本与产业工具。A 方需清晰识别 B 方的四大核心筹码，在给予合理尊重与对价的同时，设定明确的边界，防止治理权被过度侵蚀。



图 8 B 方筹码与转化博弈链条

3.5.1 资金确定性与交割速度

B 方客观优势：确定性与交割速度。华业天成具备雄厚的资金实力，决策链条高效，能够承诺在尽调完成后以极快速度（如 4-6 周内）完成资金交割。这对于现金流吃紧、亟需补充资金拓展海外的零眸 AI 来说，具备极高的实际价值。

B 方谈判转化与筹码：

①换取估值折扣：B 方主张“快速确定的资金比高估值但交割漫长的意向更值钱”，以此要求 A 方在投前估值上让步 10% - 15%。

②索要保护性条款：以“承担快速交割风险”为由，要求设立更严苛的清算优先权（如 1.5x 清算优先权）或反稀释条款。

A 方回应与防守策略：

设立阶梯式交割对价： 认可资金速度的价值，但拒绝无底线压价。提出“估值与交割时间挂钩”——若 B 方能在 4 周内完成闭环交割，可给予小幅估值优

惠；若拖延至 8 周以上，则恢复原估值。

3.5.2 产业洞察与投后能力

B 方客观优势与筹码：硬科技与产业生态网络. 华业天成在 AI、云计算及半导体领域积累深厚，能够为被投企业引入上游算力和芯片资源（如华为海思、边缘计算硬件厂商）以及下游潜在客户渠道。

B 方谈判转化与筹码：“赋能溢价”挤压估值：B 方在谈判中强调：“华业天成带来的不仅是 3000 万-4000 万资金，更是整个硬科技生态的赋能，因此零眸不应单纯按纯财务投资人的标准要高估值。”

A 方回应与防守策略：

拒绝虚幻的“资源吹棒”，转化为可落地的《投后资源赋能协议》。 A 方明确指出“无法量化的投后赋能不能作为估值打折的理由”。要求将 B 方承诺的资源明确写入投资协议附录，做到“三有”：（1）有责任人：指定 B 方特定的合伙人或投后专员对接具体资源。（2）有时间表：明确签署投资协议后 3 个月/6 个月内的资源对接节点（如引荐不少于 3 家头部快消品/药企客户，或对接芯片厂商降低边缘硬件采购成本 15%）。（3）有验收指标：将投后资源的实际落地效果与 B 方部分董事会特别表决权或后续优先认购权适度挂钩。

3.5.3 投资经验与治理能力

B 方客观优势与筹码：成熟的公司治理与资本运作经验。 B 方具备丰富的陪跑创业公司从 A 轮走向 IPO 的经验，能帮助零眸 AI 梳理财务规范、股权激励（ESOP）及后续 B 轮融资筹划。

B 方谈判转化与筹码：争夺公司治理主导权： 要求获取 1 个董事会席位，并对公司预算、核心高管任免、大额资本支出、海外并购及后续融资等重大事项设立“一票否决权”。

A 方回应与防守策略（区分治理指导与微观干预）：出让董事席位，严格限制否决权边界： 同意给予 B 方 1 个董事会席位以吸纳其资本治理经验，但坚决守住创始人对日常经营的控制权。同时对否决权进行“清单式隔离”，规定 B 方的否决权仅限于清算、破产、修改公司章程损害优先股权益等保护性事项；涉及日常经营（如单笔低于一定金额的合同签署、研发路线选择、非核心高管招聘等），B 方仅享有知情权与建议权，绝无否决权。

3.5.4 多标的选择权

B 方客观优势与筹码：最佳替代方案： 零售 AI 赛道内除零眸 AI 外，还有 Trax（及被其收购的朗镜科技）、ImageDT（图匠数据）等标的。B 方可将“转投

竞争对手”作为压价的筹码，向 A 方施加心理压力。

B 方谈判转化与筹码：制造竞品比价威胁： 华业天成可在谈判中表态：“ImageDT 正在进行新一轮融资，估值更为合理，且数据全渠道覆盖更广；如果零眸在估值上不让步，我们将转向投竞争对手。”

A 方回应与防守策略（破除 B 方的 BATNA 恐吓）：

①点破竞品投后冲突与时间成本：投资冲突与排他壁垒： 提醒 B 方，Trax 背后已有顶级国际巨头深度绑定，ImageDT 也已接受国泰财富等机构投资；华业天成若想在软饮或快消场景获得绝对话语权，零眸 AI 是唯一的头部标的。

②错失快消数智化窗口期： 尽调与重新评估竞品将耗费 3－6 个月，届时零眸 AI 可能已与其他财务投资人完成交割并加速锁定中粮可口可乐的海外订单，B 方将彻底错失该赛道最优质的入场券。

3.6 B 方（华业天成投资）约束与风险

华业天成投资虽然手握资本工具与议价优势，但在投资决策与投后管理中同样面临来自机构内部 IC（投资委员会）考核、技术认知鸿沟及退出压力等多重约束。A 方（零眸 AI）需深刻洞察 B 方的这些脆弱点，并在谈判中将其作为反向牵制与争取有利条款的突破口。



图 9 B 方内部约束与风险剖析

3.6.1 信息不对称与技术判断难度

B 方内部约束与顾虑：华业天成虽然擅长硬科技投资，但零售场景机器视觉

涉及“现场复杂光线、SKU 极细粒度分类、货架拼接与 AR 还原”等极其繁复的边缘算法与规则引擎。B 方缺乏对零眸 AI 底层代码及海量 SKU 特征库的实时掌控，极其担忧其技术实质只是“套壳开源算法”或依赖大量低效的人工后台校验，从而陷入“假 AI、真外包”的投资陷阱。

A 方反向破局策略：主动向 B 方投资团队提供标准化 POC（概念验证）黑盒测试与真实场景的算法识别率测评数据集。通过透明化的技术展示消除其信息不对称顾虑，换取 B 方对公司“数据与算法壁垒”的高估值认可。

3.6.2 财务回报与产业协同的双重考核压力

B 方内部约束与顾虑：华业天成的投资决策既要满足有限合伙人对财务回报率（如 MoIC>3x，IRR>25%）的硬性要求，又要兼顾其硬科技产业生态的协同落地。投资团队如果在尽调中向 IC 过度夸大了“华业天成能为零眸引荐多少巨头客户”或“能降低多少边缘芯片成本”，一旦投后无法履约，投资团队将承担巨大的内部问责压力。

A 方反向破局策略：在谈判中协助 B 方投资团队“做实 IC 材料”，同时明确提出：投后资源对接必须签署具象化的资源清单包，防止 B 方在估值谈判时用虚无缥缈的“产业赋能”强行压低现金估值。

3.6.3 高估值下的退出压力及后续融资稀释风险

B 方内部约束与顾虑：在 2021 年初的行业竞争下，若按照 A 方要求给出高估值，B 方的安全边际将大幅收窄。一旦未来 1－2 年内零眸 AI 遭遇增长瓶颈，或遇到全球巨头 Trax 的价格战挤压，后续 B 轮融资可能出现估值倒挂，导致 B 方股权被严重稀释且无法顺畅通过 IPO 或并购退出。

A 方反向破局策略：用真实的业务数据展示高增长潜力——重点展示海外十余个国家和地区业务的拓展增速以及可口可乐系与农夫山泉的大客户续约率（NDR>110%），向 B 方的 IC 证明当前估值具备极高的成长支撑力。

3.6.4 过度控制可能损害创始人激励并影响下一轮融资

B 方内部约束与顾虑：B 方若在 Term Sheet 中索要过多的董事会一票否决权、过高的清算优先权或强制要求创始人承担无限连带保证责任，将严重伤害创始人团队的创业激情与长期绑定的意愿。更致命的是，过分苛刻的早期治理条款会成为公司未来 B 轮引入顶级成长型基金（如红杉、高瓴等）时的“股权毒丸”。

A 方反向破局策略：明确告知 B 方，“过度的保护性条款会直接破坏公司下一轮融资的资本结构。”以此说服 B 方将否决权严格限定在公司破产、清算等重大保护性事项上，保持经营控制权的灵活性。

第四章 双方目标设定及利益优先级

本章旨在为 A 方与 B 方分别构建“理想目标—可接受目标—底线”三级目标体系，并明确各议题的优先级与授权边界。通过将双方的表面诉求下沉拆解为底层真实利益，为后续的交易结构打包与让步交换提供量化依据。

4.1 A 方目标体系

为将零眸 AI 的战略需求转化为可量化、可操作的谈判指导，结合该公司 2020 年经营数据与 2021 年初 AI+零售赛道的市场估值环境，采用“目标—期望—底线—理由—可交换变量”五维分析法，梳理并冻结 A 方在 6 大核心议题上的三级目标体系与授权边界。

表 5 A 方目标、利益需求与优先级四联表

议题分类	优先级	理想目标	可接受目标	底线	设定理由与可交换变量
资金与到位	P1	融资 4,000 万元；一次性交割到位	融资 3,500 万元；首期 70% + 里程碑 30%	融资不低于 3,000 万元；分期不超过两期	保证 18 个月以上 Runway；若分期需绑定客观可验指标
企业估值	P2	投前估值 3.0 亿元 (10x PS)	投前估值 2.4 亿元 (8x PS)	投前估值不低于 1.8 亿元 (6x PS)	基于 ARR 与行业倍数；若估值低可换取 B 方产业资源绑定
董事会席位	P3	3 席（总数 3 席，创始人全占，B 方设观察员）	5 席制（创始人 3 席，B 方 1 席，独董 1 席）	5 席制（创始人 3 席，B 方 1 席，其他 1 席）	确保创始人绝对控制权；不可接受投资人占 2 席以上
ESOP 池设置	P4	融资后预留 8%（新老股东共同稀释）	融资前预留 5% + 融资后补充 3%	融资前预留不超过 8%	避免创始人股权被过度压缩；须绑定招聘计划
保护性条款	P5	仅保留法律法定事项，无日常否决权	限定 5 项重大事项，设 500 万金额门槛	限定 7 项重大事项，投资人持股<5%时失效	保证日常经营决策效率；拒绝业务方向否决权
清算优先权	P6	1x 非参与型清算优先权	1x 非参与型清算优先权	1x 非参与型（坚决拒绝“参与型”）	确保退出时创始团队与员工能分享上行溢价

在该表格中资金与估值属于战略生命线，面对 Trax 等竞品的市场挤压与技术迭代压力，资金到位速度与额度是第一优先级。底线设定为 3,000 万元融资与 1.80 亿元投前估值，旨在确保公司至少拥有 18 个月以上的现金流生存期。若 B

方压价，A 方可将估值下调至可接受区间，但须同步要求 B 方在产业资源协同上给出可量化的落地承诺。

针对治理与下行防线：应当坚守“5 席制董事会中创始团队占 3 席”的底线，确保日常经营与敏捷决策不受资本过度干预。同时，清算优先权严格限定为 1x 非参与型，坚决拒绝参与型清算，以确保在未来高溢价退出时，创始团队与核心员工能够充分享受公司成长带来的上行收益。

4.2 B 方目标体系

华业天成投资作为一家产业型 VC，其谈判核心在于“在确保安全边际与门槛回报的前提下，实现长期产业协同”。针对零眸 AI 面对 Trax、ImageDT 等竞品逼近、数据获取与研发成本上升的现状，B 方在本次 A 轮融资谈判中，重点聚焦于下行风险控制、治理参与度以及人才激励机制的合规预留。

表 6 B 方目标、利益需求与优先级四联表

议题分类	优先级	理想目标	可接受目标	底线	设定理由与可交换变量
资金与估值	P1	投资 3,000 万元，投前估值 1.50 亿元 (5.0x PS)	投资 3,500 万元，投前估值 2.00 亿元 (6.7x PS)	投资不超 4,000 万元，投前不超 2.20 亿元 (7.3x PS)	确保基金门槛回报率（IRR）；若估值提升，须换取更强的保护性条款。
保护性条款	P2	涵盖章程修改、融资、举债、主营变更等 9 项一票否决权	涵盖重大融资、并购、超 300 万举债等 6 项否决权	限定 5 项重大事项否决权，设 500 万金额门槛	防范资产转移与高风险决策；可放弃日常经营干预。
董事席位	P3	5 席制中占 1 席正式董事 + 1 席观察员	5 席制中占 1 席正式董事	必须确保 1 席正式董事席位（或 1 席观察员+否决权）	参与重大决策监督；可接受创始团队占 3 席。
清算优先权	P4	1.5x 清算优先权 + 完全参与型	1x 清算优先权 + 加权平均反稀释	1x 清算优先权（非参与型） + 加权平均反稀释	确保投资本金安全；若放弃参与型，须确保 1x 优先清算额。
ESOP 预留	P5	融资前预留 15% ESOP 池	融资前预留 10% ESOP 池	融资前预留不少于 8% ESOP 池	确保后续招募顶级算法人才不稀释投资方股权。

产业协同	P6	提供生态资源，绑定零眸 AI 业绩 KPI	签署《产业协同备忘录》，按季度兑现资源	提供确定性客户对接资源，不承担无限赋能责任	以资源赋能换取估值折价；资源投入须与分期拨款挂钩。

B 方将投前估值上限严格冻结在 2.20 亿元，对应出资 4,000 万元占股 15.38%的财务红线。为确保基金的门槛收益率与资金安全，B 方同时设置 1x 清算优先权与广义加权平均反稀释条款，确保在公司低价卖身或未来下行融资时，投资本金能够得到全额优先保障。在股权结构上，B 方坚持要求融资前预留不少 8 的 ESOP 池，确保后续引进顶级 AI 算法人才的成本完全由原股东承担。在治理层面，B 方通过 5 席制中占有 1 席正式董事及 5 项重大事项一票否决权，实现了对公司重大融资、资产处置等核心事项的监督，同时放弃对日常运营的干预，以兼顾创始团队的敏捷决策效率。

4.3 双方目标冲突检查与授权体系

4.3.1 双方核心目标冲突对比分析

通过对比 A 方与 B 方的目标四联表，梳理出本次 A 轮融资谈判的 3 大核心冲突点与协调空间：

- 估值与投资量冲突：

冲突：A 方希望以 2.40 亿-3.00 亿投前估值拿满 4,000 万元，以最大化减少稀释；B 方要求投前估值不超过 2.20 亿元（理想 1.50 亿），以保障基金 IRR。

化解思路：以 2.00 亿元投前估值、融资 3,500 万元作为谈判起点，辅以 B 方可兑现的产业资源进行估值溢价贴补。

- ESOP 扩池时点与稀释承担冲突：

冲突：A 方要求融资后扩池；B 方坚持融资前预留不少于 8%。

化解思路：若 A 方接受融资前预留 5%-8%，B 方必须在投前估值上给予至少 1,500 万元的溢价补偿，或将预留比例设为按招聘进度分期注入。

- 保护性条款与治理控制权冲突：

冲突：A 方防范资本过度干预日常经营；B 方要求多项重大事项一票否决权。

化解思路：采取“清单化+金额门槛+失效线”设计，否决权仅限于清算、再融资、超 500 万元举债等 5 项重大事项，并在投资人持股低于 5%时自动失效。

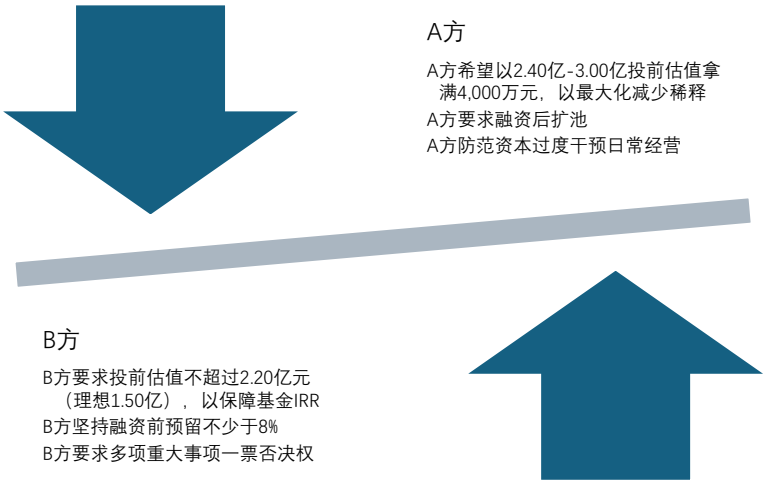


图 10 AB 方核心目标冲突

4.3.2 双方谈判授权边界与红线卡

为确保模拟谈判现场不发生“越权让步”或“僵局无解”，为双方主谈人制定如下授权红线与让步纪律。

表 7 双方谈判授权红线与让步授权卡

授权维度	A 方主谈授权边界	B 方主谈授权边界
资金与估值红线	投前估值绝对底线 1.80 亿元；到账资金绝对底线 3,000 万元（保障 18 个月 Runway）。	投前估值最高上限 2.20 亿元；本轮出资最高上限 4,000 万元。
治理与控制权红线	坚守董事会 5 席中占 3 席；绝不接受投资人获得日常运营否决权。	必须确保 1 席正式董事席位及完整的定期财务知情权。
条款与风控红线	坚守 1x 非参与型清算优先权；坚决拒绝参与型清算及个人无限连带责任回购。	坚守 1x 清算优先权及 加权平均反稀释条款。
让步记账纪律	严禁单向让步！任何估值降低必须换取 B 方资源清单绑定或保护性条款缩减。	任何估值抬升必须换取 A 方在 ESOP 融资前预留或业绩 KPI 绑定。

第五章 谈判双方需求共同点、差异点与可成交区间分析

本章在前述双方主体、行业环境、优劣势及目标排序分析的基础上，进一步

识别零眸 AI 与华业天成投资在本轮 A 轮融资谈判中的共同利益、核心分歧及可交换变量。融资谈判并非单一价格谈判，而是围绕企业估值、资本投入、公司治理、人才激励、风险保护及产业协同等多项议题展开的综合性博弈。双方能否达成协议，取决于能否将表面的立场冲突转化为可交换、可组合、可执行的交易方案。

5.1 双方需求共同点分析

5.1.1 共同目标：推动零眸 AI 实现持续成长并提升企业价值

零眸 AI 与华业天成投资在根本利益上具有一致性。对于零眸 AI 而言，本轮融资的直接目标是获得发展资金，加快技术进步和客户群扩张，避免因资金不足导致产品迭代停滞和市场份额流失；对于华业天成投资而言，投资零眸 AI 的前提是判断其具备持续增长潜力，并能够在未来通过上市、并购或股权转让等方式实现投资回报。

因此，双方的共同目标并非仅仅完成一次融资交割，而是通过资金、技术、客户、治理和资源的协同，提高零眸 AI 的长期企业价值。A 方需要 B 方提供资金支持、产业洞察和投后赋能；B 方则需要 A 方持续提升技术能力、扩大客户基础、改善经营质量，并形成可验证的成长路径。只有企业价值持续增长，创始团队、员工、历史股东和新投资人才能在未来退出中获得合理回报。

5.1.2 共同需求：建立稳定、可预期的合作关系

本次融资属于 A 轮股权融资，投资期限通常较长，投资人和企业之间并非一次性交易关系，而是长期合作关系。融资完成后，华业天成投资将以股东身份参与公司治理，并可能通过董事会席位、信息权、产业资源导入及后续融资支持等方式影响企业发展。

因此，双方均需要建立稳定、可预期的合作机制。A 方希望投资人能够尊重企业经营规律和创始团队的专业判断，不因短期业绩波动过度干预日常经营；B 方则希望企业保持信息透明、资金使用规范、重大决策可沟通，并在关键风险事项上给予投资人必要保护。双方对“长期合作”的理解虽然存在侧重点差异，但均需要通过清晰的治理安排、信息沟通机制和争议解决机制降低合作成本。

5.1.3 共同关注：技术壁垒、客户价值与市场扩张

零眸 AI 所处的零售场景机器视觉与人工智能赛道，竞争核心不仅在于算法识别能力，更在于商品数据库、客户资源、交付效率、数据积累和场景复制能力。案例显示，零眸 AI 已服务中粮可口可乐、农夫山泉、太古可口可乐、百威等客

户或客户体系，并已将业务拓展至多个国家和地区。[1] 这些基础为企业后续市场扩张提供了商业验证，但仍需通过持续的技术迭代和客户拓展，转化为稳定、可复制的增长能力。

A 方需要通过融资提升产品研发和市场拓展能力，以巩固现有客户、进入更多行业场景并提高海外交付能力；B 方同样希望被投企业形成更强的技术壁垒和客户黏性，以提高企业估值和未来退出价值。因此，围绕研发投入、客户拓展、数据合规、重点客户试点和海外市场复制等事项，双方具有较强的合作基础。

5.1.4 共同追求：在风险可控前提下实现收益最大化

A 方希望以较小的股权稀释换取足够的发展资金和资源支持；B 方希望以合理估值和适度保护条款获得与风险相匹配的投资回报。双方看似分别追求“更高估值”和“更低估值”，但实质上均在追求风险与收益之间的平衡。

对 A 方而言，过低估值会导致创始团队过度稀释，影响后续融资和团队激励；对 B 方而言，过高估值会压缩未来回报空间，并增加后续融资和退出压力。因此，双方均有动力通过分期投资、里程碑安排、资源承诺、董事会结构和标准化保护条款等方式，将部分不确定性转化为可管理风险，从而扩大协议达成的可能性。

表 8 双方共同利益与合作基础

共同利益维度	零眸 AI 的需求	华业天成投资的需求	对本轮合作的意义
企业持续成长	获得资金，推动技术进步和客户扩张	投资优质成长标的，实现长期回报	双方均希望企业价值持续上升
市场竞争力提升	巩固现有客户，扩大国内外市场	提高被投企业成长速度和行业影响力	共同推动产品、客户和市场规模增长
技术与数据壁垒	持续迭代“秒识”技术和商品数据库	形成可持续、可验证的竞争优势	技术与数据构成企业长期估值基础
治理机制完善	保持经营效率和创始团队积极性	获得必要的信息权与重大事项参与权	降低合作过程中的信息不对称和代理风险
长期退出收益	提升创始团队、员工和历史股东收益	通过 IPO、并购或股权转让实现退出	企业价值增长是双方收益的共同来源
产业协同落地	获得客户、管理和融资资源支持	提升投后赋能效果和项目成功率	由单纯资金合作升级为长期价值共创

5.2 双方需求差异点分析

5.2.1 分歧一：企业估值与投资金额

企业估值是本轮谈判最直接、最核心的利益分歧。A 方希望以较高投前估值完成融资，从而在取得 3000 万至 4000 万元资金的同时，尽可能减少股权稀释。A 方的主要依据包括技术能力、商品数据库、头部客户验证、海外业务布局及未来多品类拓展潜力。

B 方则会从风险定价角度审视企业价值，重点关注收入质量、客户集中度、续约能力、现金消耗、交付成本、竞争格局及未来退出可行性。由于案例并未提供零眸 AI 的具体收入、利润、现金流和投前股权结构，B 方有理由要求 A 方补充财务预测、客户合同摘要、回款情况和资金使用计划，以验证估值合理性。

该议题的本质并非“谁报出的价格更高或更低”，而是双方对企业未来成长速度和风险程度的判断不同。若单纯围绕一个估值数字进行拉锯，容易造成僵局；若将估值与投资金额、资源支持、治理安排和风险保护条款打包协商，则更有可能形成双方可接受的方案。

5.2.2 分歧二：董事会安排与经营控制权

A 方希望在融资后继续保持对公司战略和日常经营的主导权。对于处于快速成长阶段的科技企业而言，创始团队对技术路线、客户需求和组织发展具有较强的专业认知，过度分散的控制权可能降低决策效率。因此，A 方倾向于维持创始团队在董事会中的相对多数地位，并限制投资人对日常经营事项的干预。

B 方则希望通过董事会席位参与公司治理，及时了解经营情况，并对可能显著影响企业价值的重大事项行使监督权。B 方的核心诉求并不一定是取得公司控制权，而是避免在重大融资、并购、债务、关联交易或核心高管变动等事项上被动承担风险。

双方在董事会安排上的矛盾，可通过“创始团队保持经营主导、投资人获得合理治理参与”的结构加以缓解。例如，可讨论设置由创始团队提名多数董事、投资人提名一名董事、双方共同认可独立董事的治理模式；如暂不具备设置独立董事的条件，也可将投资人观察员机制作为过渡性安排。

5.2.3 分歧三：保护性条款的范围与强度

保护性条款是投资人保障投资安全的重要工具，但也是创始团队最容易担心经营自由受到限制的部分。B 方通常希望对新增融资、公司并购、重大举债、关联交易、章程修改、清算解散、证券权利变更等事项享有必要的同意权；A 方则担心保护性条款范围过宽，会导致日常经营事项也需要投资人审批，进而影响经营效率。

双方的真正分歧不在于是否设置保护性条款，而在于条款边界是否合理。A 方应承认 B 方对重大风险事项享有合理保护的必要性；B 方也应避免将保护性

条款设计为对企业日常经营的全面控制。为此，双方可通过限定事项范围、设置金额门槛、明确表决程序、建立持股比例失效机制等方式，平衡投资保护与经营效率。

5.2.4 分歧四：清算优先权与退出收益分配

清算优先权关系到企业发生并购、出售、清算或其他退出事件时，各方收益的分配顺序。B 方希望通过清算优先权保障投资本金及合理回报，降低早期投资的不确定性；A 方则担心过高倍数或参与型清算优先权会显著压缩创始团队和员工在企业成功退出时的收益空间，削弱长期激励。

本轮融资处于 A 轮阶段，双方应优先追求与企业成长性相匹配、不过度压缩普通股股东收益的安排。较为平衡的谈判方向是采用“1 倍、非参与型清算优先权”：投资人可在退出时选择优先获得约定金额，或将所持优先股转换为普通股后按持股比例参与分配，但不能同时重复取得两部分收益。该安排既可满足 B 方的基本下行保护需求，也有利于维护 A 方及员工的长期上行激励。

5.2.5 分歧五：ESOP 扩池与股权稀释承担

A 方认为，零眸 AI 未来需要持续吸引算法、产品、交付及海外业务人才，因此有必要设置合理规模的员工持股计划；B 方则担心过大或缺乏明确用途的 ESOP 池会稀释投资人权益。双方的分歧主要集中于期权池规模、扩池时间及稀释承担方式。

对此，A 方应基于未来一至两年的关键岗位招聘计划、核心员工保留计划和激励预算说明 ESOP 设置的必要性；B 方可要求期权池规模与实际用人计划相匹配。双方尤其应明确：期权池是在投前扩充还是投后扩充。若在投前扩充，稀释主要由原股东承担；若在投后扩充，则新投资人也将承担部分稀释。该问题应与估值、持股比例和人才发展计划一并协商，而不宜作为孤立条款处理。

5.2.6 分歧六：产业协同的承诺方式与兑现边界

零眸 AI 希望华业天成投资不仅提供资金，还能够在产业资源、客户导入、经营管理和后续融资方面提供实质支持；华业天成投资则需要根据自身资源禀赋、合作条件和利益冲突情况，审慎决定资源投入范围。双方若仅停留在“提供产业资源”“帮助市场拓展”等原则性表述，后续容易因预期不一致引发争议。

因此，产业协同应从抽象承诺转化为可执行的合作机制。双方可围绕重点客户引荐、联合试点、业务资源对接、经营管理辅导和后续融资支持等内容形成资源清单，并明确责任人、时间节点、合作边界及阶段性评价方式。A 方不应将产业资源视为无条件销售承诺，B 方也不应以模糊的资源表述换取 A 方在估值或

控制权上的重大让步。

表 9 核心分歧、真实利益与谈判焦点

核心议题	A 方主要立场	B 方主要立场	立场背后的真实利益	谈判焦点
企业估值	希望较高估值，减少股权稀释	希望合理估值，保留安全边际	A 方关注控制权与后续融资空间；B 方关注风险调整后的投资回报	估值依据、投资金额、持股比例
董事会安排	希望创始团队保持多数和经营主导权	希望获得董事席位或观察员权利	A 方关注决策效率；B 方关注治理参与和风险监督	席位数量、独立董事、法定人数
ESOP	希望预留足够期权池吸引人才	希望控制期权池对投资人权益的稀释	A 方关注人才激励；B 方关注股权价值保护	池规模、扩池时点、稀释承担
保护性条款	希望条款范围有限，不干预日常经营	希望对重大风险事项拥有参与权	A 方关注经营灵活性；B 方关注投资安全	重大事项范围、金额门槛、失效机制
清算优先权	希望退出分配公平，保留上行激励	希望获得本金优先保护	A 方关注创始团队和员工收益；B 方关注下行风险	倍数、参与性、转换选择
产业协同	希望资源支持具体、可兑现	希望资源投入与投资回报相匹配	A 方关注客户和市场拓展；B 方关注资源效率与利益冲突	资源清单、责任人、时间表、KPI

5.3 可成交区间（ZOPA）与争议解决思路

ZOPA，即可能达成协议区间，是指双方保留点之间存在的可协商空间。本案中，A 方的保留点取决于其替代融资机会、现金流承受能力、经营降本方案和市场窗口；B 方的保留点则取决于其对项目风险、估值水平、预期回报和替代投资机会的综合判断。

由于案例未披露企业收入、利润、现金流及详细股权结构，双方不宜在缺少依据的情况下直接设定绝对估值底线。更专业的做法是：先统一数据口径，再基于财务预测、可比公司、客户验证、资金用途和情景回报建立估值区间；在此基础上，通过多议题打包交换扩大可成交区间。

第一，针对估值分歧，可采用“估值—条款—资源”联动方案。若 A 方坚持较高估值，应相应接受更清晰的信息披露、资金使用里程碑或标准化投资保护；若 B 方希望以较低估值投资，则应在投资金额、交割确定性、资源支持和条款宽松度上作出相应让步。

第二，针对治理权分歧，可采用“董事席位—独立董事—观察员”组合方案。A 方保留创始团队对日常经营的主导权，B 方获得一名董事或观察员席位，并对

少数重大事项享有合理参与权。这样既能保障 B 方治理参与，也能避免其过度介入经营。

第三，针对保护性条款分歧，可采用“有限事项—金额门槛—失效机制”方案。保护性条款只覆盖可能显著影响企业价值的重大事项；对于重大举债、担保和关联交易等事项设置金额门槛；当投资人持股比例低于约定水平后，部分特别权利自动失效。该安排能够避免保护性条款无限扩张。

第四，针对清算优先权分歧，可采用“标准下行保护、保留上行激励”方案。B 方获得 1 倍、非参与型清算优先权及合理反稀释保护；A 方则避免多倍、参与型或叠加式保护条款，保障创始团队和员工在企业成功退出时的合理收益。

第五，针对产业协同分歧，可采用“资源清单—试点项目—阶段评估”方案。双方先确定若干可落地的重点资源合作事项，以联合试点或客户对接为起点，并在季度或半年度对合作效果进行评估。资源支持的质量应成为双方后续深化合作的重要依据。

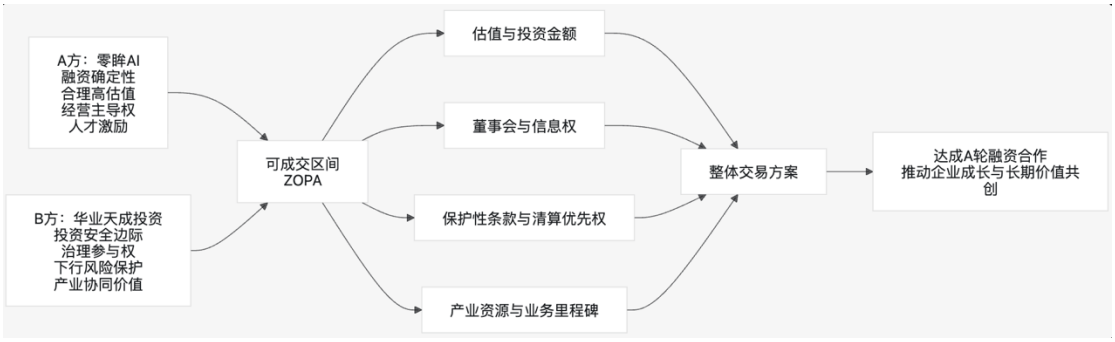


图 11 融资谈判可成交区间（ZOPA）形成逻辑

表 10 议题交换矩阵

A 方可让步事项	A 方应换取的对价	B 方可让步事项	B 方应换取的对价
在合理区间内下调估值预期	更高融资金额、明确交割时间、资源支持承诺	接受较高估值	更充分的信息权、合理董事会参与权
给予投资人一名董事席位	创始团队保持董事会相对多数	不要求对等董事会席位	获得观察员权利或重大事项参与权
接受标准化信息披露义务	缩小保护性条款范围	缩小日常经营否决事项	获得有限重大事项保护
接受 1 倍清算优先权	采用非参与型结构	放弃参与型或多倍优先权	获得合理反稀释和优先认购权
建立合理规模 ESOP	投资人共同承担部分投后扩池稀释	同意人才激励计划	期权池规模与招聘计划相匹配
提供联合试点和数据接口	获得客户导入、行业资源和海外支持	提供产业资源支持	明确非排他边界和试点验收机制

5.4 推荐交易方案设计

为避免双方围绕单一报价反复博弈，建议在正式谈判中采用多方案同时报价策略。三套方案均应以案例规定的 3000 万至 4000 万元融资区间为基础，具体估值由财务模型、客户数据和尽调结果确定。

5.4.1 方案一：增长加速型方案

该方案适用于 A 方对业务增长、客户拓展和产业协同有较强需求，且 B 方愿意投入较多资源支持的情形。

在该方案下，融资金额可接近案例区间上限，即 4000 万元；投前估值可在经双方确认的合理估值区间上沿确定。相应地，B 方获得一名董事席位、标准的信息权和有限保护性条款；清算优先权采用 1 倍、非参与型安排。B 方应提供明确的产业资源支持计划，包括重点客户对接、行业专家辅导、投后治理支持及后续融资协助等。

该方案的核心逻辑是：A 方以适度治理参与和透明度换取更高融资确定性、更高估值及更强资源支持；B 方则通过资源投入和长期陪伴提高项目成长概率，而非仅依靠严苛条款控制风险。

5.4.2 方案二：均衡成交型方案

该方案是双方最具可操作性的优先方案，适用于双方均希望尽快达成合作，但又不愿在单一议题上作出过大让步的情形。

在该方案下，融资金额可设定为 3500 万元左右，投前估值以双方财务模型测算的中位区间为基础。董事会可采用“创始团队保持相对多数、投资人一席、必要时引入双方认可的独立董事”的结构。ESOP 规模应结合未来人才招聘计划确定；保护性条款限定于重大事项，并设置合理门槛；清算优先权采用 1 倍、非参与型安排。

该方案强调利益均衡：A 方获得满足当前研发和客户扩张需要的资金，并保持对日常经营的主导权；B 方获得合理持股比例、治理参与权和基本下行保护；双方通过明确的资源协同计划共同推动企业增长。

5.4.3 方案三：风险分担型方案

该方案适用于双方在估值或发展不确定性上存在较大分歧，但均认可企业长期价值的情形。

在该方案下，可将投资安排设计为“首期投资＋后续里程碑投资”的结构。首期投资金额不低于案例融资需求的基本保障水平，用于支撑核心技术研发、重点客户交付和必要运营；后续投资则与客观、可验证的里程碑挂钩，例如重点客户签约、产品交付能力提升、海外市场试点进展或经双方认可的经营指标。

该方案的优势在于降低一次性定价压力。A 方能够获得启动发展所需资金，并在实现阶段性成果后争取更优估值；B 方则能够通过分期投入降低判断误差和资金风险。需要注意的是，里程碑必须客观、清晰、可验证，不能设置为 B 方单方面解释或难以实现的条件，否则容易演变为不公平的控制工具。

表 11 三套交易方案对比

方案	适用情形	融资安排	治理与保护安排	产业协同安排	主要优势
方案一：增长加速型	A 方增长需求强，B 方愿意投入较多资源	融资金额接近 4000 万元；估值采用合理区间上沿	投资人 1 席董事；1 倍非参与型清算优先权；有限保护性条款	重点客户对接、经营辅导、后续融资支持	融资力度大，资源支持强
方案二：均衡成交型	双方希望尽快达成稳定合作	融资金额约 3500 万元；估值采用合理区间中位值	创始团队保持相对多数；投资人 1 席；标准保护条款	建立季度资源对接和联合试点机制	利益分配较均衡，成交可能性较高
方案三：风险分担型	双方对估值或未来增长存在明显分歧	首期投资加后续里程碑投资，总额在案例区间内	信息权增强；治理结构不显著升级	资源投入与里程碑同步推进	降低一次性定价压力，实现风险共担

零眸 AI 与华业天成投资在推动企业成长、提升长期价值、建立稳定合作关系及控制投资风险等方面具有明显共同利益；但双方在估值、控制权、保护性条款、清算优先权、ESOP 及产业协同兑现方式上存在实质分歧。

本次谈判的关键不在于让某一方在所有条款上取得最大利益，而在于通过多议题打包、条件式让步和资源对价交换形成整体均衡方案。对 A 方而言，应坚持融资确定性、合理估值和经营主导权三项核心利益；对 B 方而言，应在合理估值、重大事项保护和治理参与之间把握边界。双方只有将“估值之争”转化为“价值共创与风险分担”的交易设计，才能形成可执行、可持续的 A 轮融资合作协议。

第六章 BATNA、保留点及解决对方问题的方案

6.1 A 方与 B 方 BATNA 分析及保留点测算

6.1.1 A 方 BATNA 及替代路线评估

若本次与华业天成投资的谈判破裂，零眸 AI 拥有以下 3 条替代路线：

备选方案 1：由天使轮股东水木资本、元禾原点等跟投 1,000 万-1,500 万元过桥资金，维持 6-8 个月 Runway。

备选方案 2：向中粮可口可乐、农夫山泉等标杆客户申请定制化 SaaS 预付款，补充短期现金流。

备选方案 3：收缩非核心研发，延迟海外拓展，将月烧钱率降至 100 万元以内。

A 方保留点：最低到账资金不低于 3,000 万元人民币来保障 18 个月 Runway，投前估值绝对底线不低于 1.80 亿元人民币，也即出让股权不超过 14.29%，且必须保留 1x 非参与型清算优先权与董事会多数席位（3/5 席）。

6.1.2 B 方 BATNA 及替代路线评估

若本次谈判破裂，华业天成投资拥有以下 3 条替代路线：

备选方案 1：转向投资零售 AI 视觉领域的其他领军企业，或联合其他机构跟投 Trax 生态链企业。

备选方案 2：放弃领投地位，寻找其他 VC 共同组团，分散对单一家 AI 企业的风险暴露。

备选方案 3：将资金调配至其他智能科技领域，等待 AI 零售赛道估值进一步回调。

B 方保留点：投前估值最高不超过 2.20 亿元人民币，最高出资不高于 4,000 万元人民币，也即最低持股不低于 15.38%，且必须取得 1 席正式董事席位及 1x 清算优先权+加权平均反稀释条款。

表 12 双方 BATNA 比较与保留点量化分析表

分析维度	A 方 BATNA	B 方 BATNA
最佳替代方案	老股东提供 1,500 万元过桥贷款 + 客户预付款	转向投资同类竞品 ImageDT 或跟投行业其他标的
可行性与时间成本	可行性高；需要 2-3 个月完成条款签署	可行性中等；需要重新进行尽职调查（3-4 个月）
机会成本	资金规模较小，仅能支撑 6-8 个月，可能错失市场扩张窗口期	可能错失零眸 AI 在标杆客户及海外市场的先发优势
保留点	到账资金≥3,000 万；投前估值≥1.80 亿；保留控制权	投前估值≤2.20 亿；出资≤4,000 万；持股≥15.38%

6.2 清算优先权机制与清算瀑布流测算

6.2.1 清算条款机制解析与算账逻辑

清算优先权决定了公司在发生清算、解散或控制权变更时资产的分配顺序。

清算优先权条款构成了本次博弈的核心下行风控边界：B 方初始开价的“1x 完全参与型”要求在无条件拿回 4,000 万元本金后，再按 16.67%持股比例二次参

与剩余资产分配，这会过度剥削创始团队与员工的下行与上行收益；而 A 方坚守的“1x 非参与型”底线，则赋予投资人在“全额拿回 1 倍本金”与“按持股比例直接参与分配”之间二选一的权利，在有效保护投资人下行本金安全的同时，避免了高溢价退出时对团队成长回报的二次侵蚀，实现了收益分配的合理与公平。

下表设置了三种不同的退出情景，分别为 5,000 万元低价清算、1.50 亿元平价并购、3.50 亿元高价溢价退出，在不同退出情景下清算了瀑布流分配测算。以上情景均基于本团队推荐成交包构筑的压力测试模型：A 轮融资 4,000 万元、投前估值 2.20 亿元、投后估值 2.60 亿元，B 方按完全摊薄口径持股 15.38%。三种退出金额分别代表“下行保本”“估值倒挂”和“成长溢价”，用于量化展示完全参与型对创始团队股权价值的侵蚀，并为 A 方坚持 1x 非参与型清算优先权提供财务依据。

表 13 不同退出情景下的清算瀑布流分配测算表（单位：万元人民币）

退出情景与总金额	清算机制类型	B 方分得金额	B 方实际回报倍数	创始团队及其他股东分得金额	机制影响评估与博弈结论
情景一：低价清算/卖身（5,000 万元）	1x 非参与型（推荐方案）	4,000.00	1.00x	1,000.00	B 方优先取回 4,000 万元；按 15.38%转换仅为 769.23 万元，故不转换。
情景一：低价清算/卖身（5,000 万元）	1x 完全参与型（对比方案）	4,153.85	1.04x	846.15	B 方先取回 4,000 万元，再参与剩余 1,000 万元的 15.38%，团队收益被二次压缩。
情景二：平价并购退出（1.50 亿元）	1x 非参与型（推荐方案）	4,000.00	1.00x	11,000.00	按 15.38%转换仅为 2,307.69 万元，B 方选择优先取回 4,000 万元。
情景二：平价并购退出（1.50 亿元）	1x 完全参与型（对比方案）	5,692.31	1.42x	9,307.69	B 方先取回 4,000 万元，再参与剩余 1.10 亿元的 15.38%，团

					队收益被明显侵蚀。
情景三：高价溢价退出（3.50 亿元）	1x 非参与型（推荐方案）	5,384.62	1.35x	29,615.38	按 15.38%转换分得 5,384.62 万元，高于优先额，B 方转换为普通股参与分配。
情景三：高价溢价退出（3.50 亿元）	1x 完全参与型（对比方案）	8,769.23	2.19x	26,230.77	B 方先取回 4,000 万元，再参与剩余 3.10 亿元的 15.38%，显著压缩团队上行收益。

6.2 ZOPA（可成交区间）重叠边界分析

通过将双方的理想目标、可接受区间及保留点进行对齐，得出本次谈判的 ZOPA 重叠区间。

根据 A 方与 B 方的财务数据及战略诉求，A 方保留点建立在保障现金流生存期与公司经营控制权的基础之上：按公司每 180 万元的净现金消耗率计算，融资到账资金的绝对底线为 3000 万元人民币，以确保公司获得至少 16.7 个月的生存期，渡过技术研发与新品类拓展期；投前估值的绝对底线为 1.80 亿元人民币，同时必须保留董事会 5 席中的 3 席以及 1x 非参与型清算优先权。相比之下 B 方保留点受限于基金门槛回报率与风险控制要求：其出资金额上限为 4000 万元人民币，对应的投前估值最高上限为 2.20 亿元人民币，以确保持股比例不低于 15.38%的安全红线；在治理与风控上，B 方必须取得 1 席正式董事席位、5 项重大事项保护性一票否决权，以及 1x 清算优先权与加权平均反稀释条款。

表 14 双方保留点对比与 ZOPA 重叠区间测算表

测算与博弈维度	测算与博弈维度	A 方保留点	B 方保留点	ZOPA
融资金额	到账资金不低于 3000 万元人民币	到账资金不低于 3000 万元人民币	本轮出资不超过 4000 万元人民币	3000 万元 – 4000 万元人民币

投前估值区间	投前估值不低于 1.80 亿元人民币	投前估值不低于 1.80 亿元人民币	投前估值不超过 2.20 亿元人民币	1.80 亿元 – 2.20 亿元人民币
投后估值区间	投后估值不低于 2.10 亿元人民币	投后估值不低于 2.10 亿元人民币	投后估值不超过 2.60 亿元人民币	2.10 亿元 – 2.60 亿元人民币
B 方持股比例	出让股权不超过 14.29%	出让股权不超过 14.29%	持股比例不低于 15.38%	12.00% – 16.67%
现金流生存期	保障至少 16.7 个月 Runway	保障至少 16.7 个月 Runway	控制资金一次性暴露风险	16.7 个月 – 22.2 个月 Runway
治理与控制权	坚守 5 席制中占 3 席；拒绝日常否决权	坚守 5 席制中占 3 席；拒绝日常否决权	确保 1 席正式董事及重大事项否决权	5 席制，其中 A 方 3 席, B 方 1 席, 独董 1 席
下行保护条款	坚守 1x 非参与型清算优先权	坚守 1x 非参与型清算优先权	1x 清算优先权 + 加权平均反稀释	1x 非参与型清算 + 加权平均反稀释

通过对双方理想目标、可接受区间及保留点的量化对齐，本次谈判存在着清晰的 ZOPA 空间。在投前估值 1.80 亿元至 2.20 亿元人民币、融资金额 3000 万元至 4000 万元人民币的重叠范围内，双方具备达成协议的财务基础。

如果在谈判现场因市场增长预期分歧导致估值直接碰撞并产生僵局，主谈人不得盲目降价或越权让步，而应当通过结构化条款来动态扩展 ZOPA 空间。例如将一次性出资重构为“首期 2,000 万元到位 + 1,000 万元业绩里程碑解锁”，在不降低投前估值的前提下降低 B 方首期风险；或者在 B 方强行压价时要求其签署《产业资源对接备忘录》，将 B 方承诺的跨国零售客户试点资源进行折价计算贴补估值差额。

若 B 方在现场坚持投前估值低于 1.80 亿元人民币，或强行索要个人无限连带责任回购与完全参与型清算优先权，因该条件已突破 A 方保留点，A 方应理性暂停谈判并启动老股东过桥贷款的 BATNA 备选方案。

6.3 双方解决对方问题的方案

为彻底消除双方在尽调信息、资金速度及控制权上的顾虑，财务与法务团队制定了如下表所示的双向问题解决方案包：

表 15 双方针对对方核心关切的回应与解决方案

对方核心关切与痛点	A 方回应解决方案	B 方回应解决方案
关切一：资金到账速度与生存期	承诺提供清晰的资金使用计划表，将募集资金的 70%精准投向秒识算法升级与客户	提供明确的投决流程时间表与资信证明，承诺在签署 Term Sheet 后 30 个工作日

	开拓，保障 18 个月以上 Runway。	内完成交割并划拨首期资金。
关切二：业务信息透明度与数据合规	开放数据流图与客户合同摘要，展示跨境合规体系，配合 B 方开展财务与技术尽职调查。	签署严格的双向保密协议，承诺尽调不影响 A 方日常经营，并设立合规辅导过渡期。
关切三：治理参与与控制权平衡	同意 B 方获得 1 席正式董事席位及 5 项重大事项的有限一票否决权，设 500 万元金额门槛。	承诺不介入 A 方日常经营决策，认可创始团队在 5 席董事会中占 3 席的绝对控制地位。
关切四：产业资源赋能落地	承诺为 B 方的生态合作伙伴开放硬件与算法适配接口，开展联合业务试点。	签署《产业资源对接备忘录》，明确负责对接跨国零售客户试点的责任人与考核 KPI。

整套解决方案能一定程度上破解了双方在资金安全、商业机密、公司控制权及估值对价上的深层次信任障碍。它一方面以明确的资金投入规划换取极速交割，消除了企业的现金流焦虑，并以透明化配合与严密保密机制破除了尽调泄密顾虑；另一方面，方案精准划分了治理边界，在保障创始团队日常经营绝对自主权的跟前，赋予投资人有限的重大事项监督权。

第七章 六阶段谈判程序与策略安排

本章以“谈判准备—开局—摸底—报价—讨价还价—成交”六阶段为主轴。零眸 AI 与华业天成投资谈的不是单一估值，而是资金、估值、股权稀释、人才激励、治理参与、下行保护、产业协同和交割确定性的综合交易。

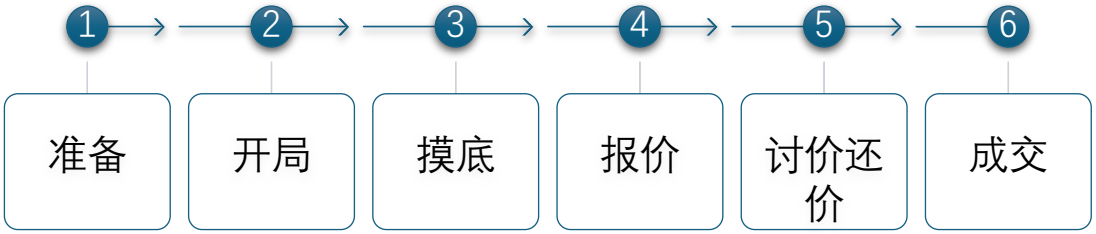


图 12 六阶段谈判程序

谈判主线：先把双方从“高估值/低估值”的立场之争带回真实利益，再把可以交换的议题组合成方案包。零眸 AI 优先保护融资确定性、合理估值、经营控制和人才激励；华业天成投资优先维护安全边际、信息透明、治理参与、下行保护和资源执行效果。

表 16 谈判原则

原则	现场执行标准
利益导向	先问“为什么需要该条款”，再谈条款形式；区分经营控制与投资保护。
多议题打包	估值、金额、到账、ESOP、治理、退出、信息权和资源承诺成套报价，禁止单点连续退让。
条件式让步	任何让步必须绑定对价、期限、授权和书面记录。
客观依据	只使用案例事实、经核验外部资料及已标注的模拟假设。本方案的金额、估值、持股、ESOP 及清算测算统一以“4,000 万元投资、2.20 亿元投前估值、2.60 亿元投后估值、B 方 15.38%持股、投前完全摊薄 ESOP 池 8%”为口径。
小步递减	同一议题后续让步幅度递减，向对方传递接近授权边界的信号。
书面确认	每一轮形成“已达成、待法务确认、未决”三类清单，并锁定版本。
不越权承诺	超出授权卡的数字、控制权、回购、排他和责任承担事项一律标记【待团队授权】并休会请示。
不虚构数据	对缺口直接说明验证路径和补充期限，不用未经依据支持的精确值填空。

7.1 谈判准备阶段

表 17 谈判准备阶段

项目	具体安排
阶段目标	统一案例事实、估值与条款口径，明确授权边界、BATNA 和让步顺序；完成双方资料准备、角色分工和情景演练，为正式谈判建立统一行动基准。
A 方动作	围绕资金确定性、合理估值和经营控制准备融资用途、业务与技术证明、客户及合规资料；明确可当场协商、需内部请示和原则上不可接受的事项；准备其他机构融资、过桥融资和经营自救等替代方案。
B 方动作	围绕估值安全边际、治理参与和信息透明准备尽调清单、估值方法、资金证明及投决流程；明确董事会、保护性条款和清算优先权的必要范围，并将产业资源承诺具体化为责任人、时间和可验收动作。
示范话术	A 方：“我方愿意在保密前提下提供可验证材料，也希望同步了解贵方投决流程、交割节奏和可落实的产业资源。” B 方：“我方会一次列明尽调重点及反馈时间，并区分投决前必须解决的问题和可在交割后完善的事项。”
风险预案	出现数据缺口时列入补充资料或交割条件，不使用未经核实的精确值；团队口径

	冲突时以统一财务台账和 Term Sheet 版本为准；超出授权范围时立即休会请示。
阶段输出	形成事实口径表、双方问题清单、目标与授权卡、BATNA 清单、三套初步方案、让步记录表、谈判议程和演练记录。

7.2 开局阶段

表 18 开局阶段

项目	具体安排
阶段目标	建立专业、平等的谈判氛围，确认共同目标、议题顺序、决策机制和记录规则，避免开局即陷入单一估值争论。
A 方动作	简要说明零眸 AI 的技术、客户和市场扩张需求，强调本轮融资兼具资金与产业合作属性；主动提出按“价值与事实—估值与金额—治理与保护—资源与交割”的顺序推进。
B 方动作	表达对零售 AI 赛道和企业基础的认可，同时说明投资判断需兼顾增长、信息透明和风险控制；确认现场授权、尽调安排和内部投决节点。
示范话术	A 方：“建议先确认共同目标和议程，再用可验证信息讨论企业价值，最后把估值、治理、资源和交割放在同一方案中比较。” B 方：“我方认可企业长期价值，也希望先统一事实和决策流程，再比较不同交易结构。”
风险预案	若对方开局直接压价，应要求说明估值口径、投资金额、到账速度和条款组合，再回到整体方案；若对方过度强调愿景而缺乏证据，应将问题转入尽调和客观指标。
阶段输出	确认谈判议程、议题顺序、参会人员权限、记录方式、资料补充机制及进入摸底阶段的重点问题。

7.3 摸底阶段

阶段目标是识别事实、优先级、授权、时间压力和真实利益。提问顺序由开放式到假设式、再到比较式；披露顺序由公开事实到摘要、再到保密资料。双方只披露支持当前议题所必需的信息，不主动说明真实底线和 BATNA 强弱。

表 19 摸底阶段

项目	具体安排
阶段目标	通过开放式、假设式和比较式提问，识别对方真实利益、议题优先级、授权范围、时间压力和可交换空间。
A 方动作	重点询问 B 方投决关注点、交割时限、董事会与下行保护的优先级、产业资源可执行性及排他期要求；采用分层披露方式，仅提供当前议题所必需的信息，不主动暴露现金断点和真实底线。
B 方动作	重点询问 A 方资金用途、不同融资金额对应的计划、业务可复制性、客户及回款信息、ESOP 招聘安排、治理顾虑和融资替代方案；区分合理尽调与对底线的试探。
示范话术	A 方：“如果估值区间可以接近，贵方更重视董事会参与、信息权还是清算保护？” B 方：“在融资金额、到账速度和创始团队控制权之间，贵方目前最优先考虑的是哪一项？”
风险预案	对方诱导确认底线时，使用区间、评估标准和完整条款包回应；涉及未核实数字时明确标注待补；披露范围超出保密约定时，由法务及时中止并调整。
阶段输出	形成双方利益与优先级判断、授权和时间压力判断、已验证事实、待补资料清单、可交换议题及首轮报价准备清单。

7.3.1 A 方向 B 方的摸底问题

表 20 A 方向 B 方的摸底问题

序号	问题	类型与目的
1	贵方本次投决最希望解决的三项核心不确定性是什么？	开放式丨识别真实利益/优先级
2	从签署 Term Sheet 到资金到账，通常需要经过哪些内部节点？	开放式丨判断授权与时间压力
3	哪些条款可由现场团队决定，哪些必须提交投委会？	开放式丨判断授权
4	若估值口径接近，贵方更重视董事会参与、信息权还是下行保护？	假设式丨判断优先级
5	一次性到账与分期到账相比，贵方分别需要哪些前提？	比较式丨为议题交换准备

6	贵方所称产业协同，具体可由谁在何时推动什么事项？	开放式丨验证资源可执行性
7	若采用观察员或共同认可独立董事，能否替代部分董事席位诉求？	假设式丨探索治理替代方案
8	哪些保护性事项与投决直接相关，哪些只是标准模板？	比较式丨缩窄条款范围
9	排他期从何时起算，尽调延期时是否相应停止或解除？	开放式丨识别程序风险
10	若尽调发现可整改问题，贵方倾向交割前整改还是交割后里程碑？	比较式丨扩展成交选项

7.3.2 B 方向 A 方的摸底问题

表 21 B 方向 A 方的摸底问题

序号	问题	类型与目的
1	本轮资金在技术、人才和客户扩张中的优先顺序是什么？	开放式丨获取事实/判断优先级
2	融资金额最终选择及资金使用模型何时可提供？	开放式丨获取事实
3	哪些业务指标最能证明方案可复制，而不是一次性项目？	开放式丨识别价值驱动
4	核心客户合同、续约和回款信息可按何种保密层级提供？	开放式丨信息披露安排
5	若投资金额达到区间上沿，A 方最愿意用何种非控制性安排交换？	假设式丨为议题交换准备
6	在董事席位与观察员之间，A 方最担心的具体经营影响是什么？	比较式丨识别真实利益
7	ESOP 扩池对应哪些岗位、时间和归属安排？	开放式丨判断需求真实性
8	现有股东权利是否会与本轮新权利冲突？	开放式丨获取事实/法律风险
9	若交割延迟，A 方有哪些不依赖披露底线的运营安排？	假设式丨判断时间压力
10	对产业协同的最低可验收成果和双方投入分别是什么？	开放式丨识别真实利益

7.4 报价阶段

表 22 报价阶段

项目	具体安排
阶段目标	基于统一口径和客观标准提出多方案报价，使双方比较估值、到账、治理、保护和产业资源的整体组合，而非围绕单一数字反复拉锯。
A 方动作	结合案例所列 3,000 万至 4,000 万元人民币融资区间，提出增长加速型、均衡成交型和风险分担型三套方案；本团队的推荐成交包为 4,000 万元投资、2.20 亿元投前估值、2.60 亿元投后估值，B 方按完全摊薄口径持股 15.38%，ESOP 池为投前 8%。
B 方动作	依据风险调整回报、信息质量、后续融资和退出情景提出还价方案；对较高估值可通过分期、信息权或有限保护安排控制风险，但避免多项强控制条款叠加。
示范话术	A 方：“我方提供三套整体价值接近、风险分配不同的方案，请贵方先比较到账速度、治理强度和资源投入，再讨论相应估值。” B 方：“我方报价基于统一口径下的风险调整回报，若信息透明度和交割条件改善，我们愿意同步调整价格与保护安排。”
风险预案	报价依据尚未完成时仅说明方法和待补数据；对方要求立即接受时说明内部授权流程；对方拆分方案只选择有利条款时，明确各项条件必须作为整体组合评价。
阶段输出	形成双方书面首轮报价、三套方案比较表、报价依据与假设清单、主要差异及下一轮优先交换事项。

表 23 统一计价与计算口径

主计价货币	**人民币（RMB）。本轮投资金额、投前估值、投后估值、投资人持股和清算测算均采用人民币口径。**
基础公式一	投后估值＝投前估值＋新增投资额。
基础公式二	投资人持股比例＝新增投资额÷投后估值。
ESOP 口径	如涉及 ESOP 扩池，应另行明确投前或投后扩池、完全稀释口径及稀释承担；不得改变上述基础公式的币种和定义。

7.5 讨价还价阶段

7.5.1 阶段安排

阶段目标是把分歧转成有对价的交换。A 方优先维护资金确定性、合理稀释、经营控制和非叠加式下行保护；B 方优先维护估值安全、信息透明、重大事项保护和可执行回报路径。双方可以交换到账速度、信息频率、观察员、门槛、失效条件、排他范围和资源工作量，但不得交换违法、虚构或无边界责任。

表 24 讨价还价阶段

项目	具体安排
阶段目标	将估值、投资金额、到账速度、ESOP、董事会、保护性条款和清算优先权等分歧转化为有对价的条件交换，逐步进入可成交区间。
A 方动作	优先维护融资确定性、创始团队经营控制和合理稀释；可用有限董事席位、合理信息权、重大事项保护和排他期交换更高估值、快速到账、1 倍（1x）非参与型清算及产业资源承诺。
B 方动作	优先维护估值安全、信息透明、重大事项保护和合理下行保障；可在到账速度、观察员替代正式席位、缩小否决范围、放弃参与型或高倍清算方面作出交换。
示范话术	A 方：“如果贵方将清算优先权调整为 1 倍非参与型并缩窄否决事项，我方可以进一步讨论估值区间。” B 方：“如果贵方接受定期信息披露和重大关联交易事前说明，我方可以减少日常经营层面的审批要求。”
风险预案	坚持小步递减和条件式让步，每次让步必须记录对方回报；出现新数字、条款叠加、口径冲突或情绪升级时立即休会；超出授权事项不得以模糊措辞承诺。
阶段输出	形成更新后的交易方案、让步记录、已达成与未决条款清单、需内部授权事项及进入成交阶段的收口方案。

7.5.2 条件式让步话术库

如果贵方接受一次性或明确期限内到账，我方可以考虑在估值区间内作结构性调整。

如果贵方接受创始团队保持经营主导，我方可以考虑给予一席董事或观察员安排。

如果贵方将保护性条款限定为重大事项并设置金额门槛，我方可以考虑提高

定期信息披露频率。

如果贵方接受 1 倍（1x）非参与型清算的建议方案，我方可以考虑讨论估值区间下沿。

如果贵方放弃完全棘轮反稀释，我方可以考虑合理的加权平均机制。

如果贵方给出投决、尽调和交割的责任人与截止时间，我方可以考虑给予合理排他期。

如果贵方同意排他期因无正当理由停滞而暂停计算，我方可以考虑适度延长名义期限。

如果贵方将产业资源写成责任人、时间表和替代动作，我方可以考虑把资源价值纳入整体交易比较。

如果贵方接受 ESOP 按真实招聘计划分步扩池，我方可以考虑对部分扩池时点作调整。

如果贵方接受未到账资金不提前取得全部权利，我方可以考虑分期投资结构。

如果贵方在尽调中按保密层级和最小必要原则使用资料，我方可以考虑提供更细的合同摘要。

如果贵方接受观察员替代正式席位，我方可以考虑加强重大事项通知机制。

如果贵方缩短董事会法定人数缺席阻断期限，我方可以考虑投资人董事在首次会议的出席要求。

如果贵方将回购安排限定触发、责任主体和法律可执行边界，我方可以考虑讨论原则性机制。

如果贵方接受先锁定已达成条款、对未决项单独升级授权，我方可以考虑延长本轮会谈并继续收口。

如果 A 方按约补充经核验资料，B 方可以考虑缩短投决反馈周期。

如果 A 方接受合理资金用途报告，B 方可以考虑减少日常经营层面的审批要求。

如果 A 方同意重大关联交易需事前说明，B 方可以考虑提高触发门槛并设置普通经营例外。

7.6 成交阶段

表 25 成交阶段

项目	具体安排
阶段目标	将口头共识转化为清晰的 Term Sheet 要点，明确已达成、待法务确认和未决事项，以及后续尽调、签约和交割安排。
A 方动作	核对投资金额、估值、持股、ESOP 和治理安排是否一致，确认资金到账时点、产业

	资源责任人和排他期边界，防止成交阶段新增实质性义务。
B 方动作	核对投资人权利、清算优先、信息权和交割条件是否完整，明确尽调资料、内部审批和资金拨付时间，不以尚未完成的主观判断无限延迟交割。
示范话术	主谈：“我们先逐项确认已达成、待法务确认和仍未决的事项，再形成书面 Term Sheet。” 法务：“新增条件将被列为新提案，不自动成为成交前提；如改变整体风险分配，需要重新讨论相应对价。”
风险预案	遇到临门加码时回到让步记录和既有版本，不因时间压力接受新条款；双方理解不一致时暂停签署，重新明确触发条件、责任主体和法律后果。
阶段输出	形成 Term Sheet 要点、会议纪要、三类事项清单、尽调资料与责任人、排他及交割时间表、产业资源执行清单。

7.7 让步路径与交换纪律

表 26 让步原则

原则	A 方执行	B 方执行
小步递减	后续让步幅度逐步缩小，涉及估值和持股的变化须由财务负责人同步测算。	避免一次让到底，以逐步调整传递风险边界。
条件式让步	采用“若贵方接受 X，我方可考虑 Y”，不作无条件退让。	将估值、资金速度、治理和保护条款相互绑定。
等值交换	用信息权、观察员、有限重大事项保护等低成本事项交换核心利益。	不用过度控制换取表面上的低估值，避免损害企业激励。
书面确认	每轮总结我方让步、对方回报及是否生效，未获对价的提议不视为承诺。	对已达成条款及时确认，避免口头承诺被反复解释。

第八章 僵局、破裂原因与应对策略

僵局不是简单的“谈不拢”，而是信息、利益、授权、程序、情绪或可成交空间发生阻塞。法务与执行负责人先诊断类型，再决定重排、重构或升级程序，避免用更多让步掩盖真正原因。

8.1 僵局的总体识别

表 27 僵局类型识别

类型	核心表现	首要诊断问题
信息型	双方使用不同数据、口径或证据等级	缺的是事实、解释还是可信度？能否补充或第三方核验？
利益型	真实利益可交换，但现有结构让一方承担过多成本	哪些议题对双方价值不同？能否打包或改结构？
权限型	现场人员反复请示或无法确认关键事项	谁有权、何时可获授权、需要何种材料？
程序型	议程、记录、尽调、排他或时间安排导致阻塞	先改流程是否能恢复实质谈判？
情绪型	打断、质疑动机、翻旧账、语气升级	是被冒犯、失去安全感，还是借情绪施压？
无 ZOPA	即使统一信息和结构，双方保留点仍不相交	财务测算与 BATNA 是否证明确无互利空间？

8.2 重点僵局类型

8.2.1 僵局诊断与应对总表

表 28 僵局诊断与应对总表

僵局	信号	第一路径	第二路径	第三/升级
估值僵局	只说“市场惯例”；拒绝说明模型；将对方数字视为不尊重。	统一口径、假设和模型输入，列出差异来源。	用创始人友好/均衡/风险共担三包比较。	用客观分期里程碑处理不确定性，避免高风险对赌。
投资金额和到账方式僵局	把延期当默认；第二期条件无法客观验证；未到账却要求全部权利。	核对最低可运行计划、交割事项和 B 方资金流程。	一次性到账换取合理价格/信息安排。	分期但触发客观、短期、可归因，资源投入与拨款对称。
ESOP 扩池僵局	无法列出岗位；只争比例；忽略未授予池与归属。	先核对现有池、已授予、招聘岗位和时间。	按招聘计划分步扩池并设置董事会批准程序。	把扩池时点与估值/投资金额成套交换。
董事会席位和控制权僵局	要求日常事项否决；缺席即可长期阻断；把席位数量当唯一目标。	拆分席位、提名权、观察员、法定人数和保护事项。	以观察员或共同认可独董替代部分席位。	设置持股失效、缺席补救和紧急经营例外。

保护性条款僵局	使用“任何”“所有”无门槛措辞；多层审批；未设失效。	逐项说明被保护风险及历史事实。	限定事项、门槛、期限、持股失效和普通经营例外。	用信息/通知权替代部分事前同意权。
清算优先权僵局	无法口头复述分配；同时要求高倍数、参与性和强反稀释。	由财务负责人展示多情景瀑布并统一术语。	建议 1 倍（1x）非参与型原则：优先额与转换取高。	若需其他结构，设置上限、失效或用估值对价交换。
反稀释条款僵局	要求完全棘轮；忽略 ESOP/战略发行等例外；公式无示例。	识别真正担心的低价融资情景与控制措施。	建议采用温和的广义加权平均并列合理例外。	设置持股/期限失效，或以估值/清算安排交换。
信息披露僵局	索取无边界原始资料；拒绝保密分层；A 方用保密为由完全拒绝。	列明信息目的、必要性、接收人和保密措施。	摘要→数据室→受限查阅的分层披露。	将定期信息、重大事件通知和检查权分别设边界。
产业资源承诺僵局	只有“导流”“赋能”；无责任人时间表；把口头资源换成实质经济让步。	区分可控制动作与不可控制结果。	承诺引荐、研讨、试点筛选等可执行动作及替代动作。	资源与里程碑/拨款同步，失败时调整但不保证成交。
排他期与交割时间僵局	长排他但无里程碑；反复延期；临近到期临门加码。	画出签 TS—尽调—投决—协议—交割关键路径。	短期排他+明确反馈和自动解除。	分阶段排他、停表/延期规则及 A 方配合义务。

8.2.2 估值僵局

表 29 估值僵局表现

僵局表现	双方围绕投前/投后口径或价格区间重复立场。
可能原因	数据口径不同、回报要求不同、时间压力被定价、条款组合未纳入。
A 方真实关切	减少稀释、保持下一轮融资信号、获得足额且及时资金。
B 方真实关切	安全边际、退出回报、避免为未验证增长提前付款。
识别信号	只说“市场惯例”；拒绝说明模型；将对方数字视为不尊重。
第一解决方案	统一口径、假设和模型输入，列出差异来源。
第二解决方案	用创始人友好/均衡/风险共担三包比较。

第三解决方案	用客观分期里程碑处理不确定性，避免高风险对赌。
不建议采用的方法	用虚构竞价施压、只重复锚点、以过度控制补偿低估值。
破裂后的安排	保留模型和差异表；启动各自 BATNA；约定数据或里程碑变化后重启。

8.2.3 投资金额和到账方式僵局

表 30 投资金额和到账方式僵局

僵局表现	A 方要求足额快速到账，B 方要求缩小额度或分期。
可能原因	用款计划未证实、投决或资金节奏约束、分期触发模糊。
A 方真实关切	避免资金断层和二次融资成本。
B 方真实关切	降低一次性风险并保留纠偏能力。
识别信号	把延期当默认；第二期条件无法客观验证；未到账却要求全部权利。
第一解决方案	核对最低可运行计划、交割事项和 B 方资金流程。
第二解决方案	一次性到账换取合理价格/信息安排。
第三解决方案	分期但触发客观、短期、可归因，资源投入与拨款对称。
不建议采用的方法	用含糊“满意尽调”无限延期；让 A 方承诺无法控制的业绩结果。
破裂后的安排	A 方启动过桥/降本等 BATNA；B 方保留后续投资权；资料按保密约定处理。

8.2.4 ESOP 扩池僵局

表 31 ESOP 扩池僵局表现

僵局表现	双方对池规模、投前/投后扩池和稀释承担争执。
可能原因	缺少招聘计划；把惯例当依据；估值与稀释重复计算。
A 方真实关切	吸引人才、避免创始人被过度稀释。
B 方真实关切	确保团队稳定且投资后无需立即再次扩池。
识别信号	无法列出岗位；只争比例；忽略未授予池与归属。
第一解决方案	先核对现有池、已授予、招聘岗位和时间。
第二解决方案	按招聘计划分步扩池并设置董事会批准程序。
第三解决方案	把扩池时点与估值/投资金额成套交换。
不建议采用的方法	无用人计划仍扩大；同时压低估值并要求全部投前稀释。
破裂后的安排	保留当前池和未决项；后续以招聘预算和稀释模型重启。

8.2.5 董事会席位和控制权僵局

表 32 董事会席位和控制权僵局

僵局表现	双方都担心失去重大决策影响力。
可能原因	把监督等同经营控制；现有治理结构未核验；法定人数设计成否决。
A 方真实关切	决策效率、创始团队经营主导。
B 方真实关切	监督、信息、关键风险预警。
识别信号	要求日常事项否决；缺席即可长期阻断；把席位数量当唯一目标。
第一解决方案	拆分席位、提名权、观察员、法定人数和保护事项。
第二解决方案	以观察员或共同认可独董替代部分席位。
第三解决方案	设置持股失效、缺席补救和紧急经营例外。
不建议采用的方法	以低估值换实质控制；双重否决；无期限缺席阻断。
破裂后的安排	保持现有治理；双方书面说明最低保护需求；必要时引入公司治理意见。

8.2.6 保护性条款僵局

表 33 保护性条款僵局

僵局表现	B 方清单过宽，A 方认为影响经营。
可能原因	模板照搬；金额门槛缺失；重大事项与预算内经营混淆。
A 方真实关切	自主经营、快速决策、避免下一轮融资障碍。
B 方真实关切	防止价值转移、重大负债和权利被改变。
识别信号	使用“任何”“所有”无门槛措辞；多层审批；未设失效。
第一解决方案	逐项说明被保护风险及历史事实。
第二解决方案	限定事项、门槛、期限、持股失效和普通经营例外。
第三解决方案	用信息/通知权替代部分事前同意权。
不建议采用的方法	整套接受模板；把拒绝解释为治理不透明。
破裂后的安排	保留低争议条款；争议项进入法律意见和授权升级；无一致则启动 BATNA。

8.2.7 清算优先权僵局

表 34 清算优先权僵局

僵局表现	双方对倍数、参与性和转换选择分歧。

可能原因	未做退出瀑布；术语理解不同；与估值/反稀释叠加。
A 方真实关切	保留团队和员工上行，避免双重取回。
B 方真实关切	退出下行情景下保护本金。
识别信号	无法口头复述分配；同时要求高倍数、参与性和强反稀释。
第一解决方案	由待财务负责人展示多情景瀑布并统一术语。
第二解决方案	建议 1 倍（1x）非参与型原则：优先额与转换取高。
第三解决方案	若需其他结构，设置上限、失效或用估值对价交换。
不建议采用的方法	用“市场标准”替代计算；隐藏叠加效果。
破裂后的安排	不确认经济条款；保留计算文件；待财务和法务核验后重启。

8.2.8 反稀释条款僵局

表 35 反稀释条款僵局

僵局表现	**B 方要求强保护，A 方担心后续融资受阻。**
可能原因	下轮融资风险判断不同；公式和例外未说明。
A 方真实关切	保留融资灵活性和团队激励。
B 方真实关切	防止低价融资造成价值稀释。
识别信号	要求完全棘轮；忽略 ESOP/战略发行等例外；公式无示例。
第一解决方案	识别真正担心的低价融资情景与控制措施。
第二解决方案	建议采用温和的广义加权平均并列合理例外。
第三解决方案	设置持股/期限失效，或以估值/清算安排交换。
不建议采用的方法	把正常激励和并购对价全部纳入；与高倍清算叠加。
破裂后的安排	暂停经济条款确认；由财务做示例、法务做适用性核验。

8.2.9 信息披露僵局

表 36 信息披露僵局

僵局表现	**B 方认为资料不足，A 方担心泄密和负担。**
可能原因	用途/接收人不明；客户与技术敏感；披露频率过高。
A 方真实关切	保护商业秘密、客户关系和经营效率。
B 方真实关切	及时发现风险并满足投后管理。
识别信号	索取无边界原始资料；拒绝保密分层；A 方用保密为由完全拒绝。

第一解决方案	列明信息目的、必要性、接收人和保密措施。
第二解决方案	摘要→数据室→受限查阅的分层披露。
第三解决方案	将定期信息、重大事件通知和检查权分别设边界。
不建议采用的方法	转发敏感资料；以资料缺口压价却不列清单。
破裂后的安排	关闭权限、保留审计轨迹、确认返还/销毁；重启需先补保密安排。

8.2.10 产业资源承诺僵局

表 37 产业资源承诺僵局

僵局表现	A 方要求具体成果，B 方只愿意原则性赋能。
可能原因	B 方无法控制客户决策；资源边界不清；A 方把资源当保证收入。
A 方真实关切	获得实际协同而非口号。
B 方真实关切	避免为第三方决策担保，控制声誉和投入。
识别信号	只有“导流”“赋能”；无责任人时间表；把口头资源换成实质经济让步。
第一解决方案	区分可控制动作与不可控制结果。
第二解决方案	承诺引荐、研讨、试点筛选等可执行动作及替代动作。
第三解决方案	资源与里程碑/拨款同步，失败时调整但不保证成交。
不建议采用的方法	虚构可调用客户；承诺必然签约；不记录边界。
破裂后的安排	停止使用对方品牌和资源表述；保留已完成活动记录；设新资源清单后重启。

8.2.11 排他期与交割时间僵局

表 38 排他期与交割时间僵局

僵局表现	B 方要长排他，A 方担心资金窗口被锁死。
可能原因	尽调无时限、投决层级不清、资金证明不足、外部审批依赖。
A 方真实关切	保持融资选择和资金确定性。
B 方真实关切	保护尽调投入、避免被竞价利用。
识别信号	长排他但无里程碑；反复延期；临近到期临门加码。
第一解决方案	画出签 TS—尽调—投决—协议—交割关键路径。
第二解决方案	短期排他+明确反馈和自动解除。
第三解决方案	分阶段排他、停表/延期规则及 A 方配合义务。

不建议采用的方法	用保密条款替代排他边界；以时间压力接受新实质条件。
破裂后的安排	排他解除、资料返还/保留规则、冷静期与重启条件书面化。

8.3 四层化解路径

表 39 四层化解逻辑

层级	动作	适用时机	典型工具
1 诊断	复述分歧；区分事实、假设、偏好、授权和情绪	首次重复立场、术语不一、证据不足	问题清单、口径表、双方一句话复述
2 重排	暂搁难题；先锁定低争议条款和共同目标	情绪升高、单点卡死、时间不足	停车场清单、红黄绿状态、阶段总结
3 重构	把单项改为整体方案；分期、独董/观察员、门槛、失效和替代动作	利益可交换但现有结构不匹配	多方案报价、议题交换矩阵、组合压力测试
4 程序升级	休会、请求授权、引入财务/法律意见；确认无 ZOPA 时启动 BATNA	权限不足、专业争议、真实无交集	授权单、专业意见问题清单、终止/重启备忘录

表 40 分歧化解

复述分歧	当双方用词不同或开始归因动机时，先让双方各用一句话描述“已同意/未同意/原因”。
暂时搁置	当一个议题阻断全部议程但并非决定性红线时，列入停车场并约定返回时间。
整体方案	当估值与治理、金额与到账、资源与排他相互影响时，不再单项议价。
独董或观察员	当 B 方需要监督而 A 方担心控制时，用功能替代席位数量之争，并明确权限边界。
门槛和失效	当保护目的合理但范围过宽时，增加金额、持股、期限和普通经营例外。
分期投资	当不确定性可在短期客观验证且 A 方能承受时使用；触发不得依赖一方主观满意。
休会/授权	出现新数字、新条款叠加、越权、团队口径冲突或情绪升级时立即使用。
专业意见	清算、反稀释、回购、数据合规或组织形式适用性无法靠商业谈判解决时使用。
启动 BATNA	统一口径、重构和授权升级后仍无互利空间，或对方要求违法、虚构、无边界责任时使用。

8.4 谈判破裂后的处理

启动 BATNA：A 方按已批准的替代融资/经营方案推进，B 方评估替代标的或暂缓；具体方案不得虚构。

保护商业秘密：立即核对数据室权限、复制件、纸质资料和保密义务；按约返还、销毁或限期保留。

统一对外口径：仅称“双方未能在当前条件下达成一致”，由指定发言人发布，不互相贬损。

保留已完成尽调资料：保留目录、问题清单、提交记录和版本差异；敏感底稿按保密约定保存。

设置冷静期：具体期限由双方根据资金窗口和投决节奏确定，不机械使用固定天数。

约定重启条件：如新增经核验财务数据、关键里程碑、授权变化、条款结构调整或资金可用性变化。

不披露谈判底线：任何内部底线、BATNA 概率、让步路径和对方保密资料均不得用于外部传播或下一轮施压。

8.4.1 僵局诊断与应对总表

表 41 僵局诊断与应对总表

僵局	信号	第一路径	第二路径	第三/升级
估值僵局	只说“市场惯例”；拒绝说明模型；将对方数字视为不尊重。	统一口径、假设和模型输入，列出差异来源。	用创始人友好/均衡/风险共担三包比较。	用客观分期里程碑处理不确定性，避免高风险对赌。
投资金额和到账方式僵局	把延期当默认；第二期条件无法客观验证；未到账却要求全部权利。	核对最低可运行计划、交割事项和 B 方资金流程。	一次性到账换取合理价格/信息安排。	分期但触发客观、短期、可归因，资源投入与拨款对称。
ESOP 扩池僵局	无法列出岗位；只争比例；忽略未授予池与归属。	先核对现有池、已授予、招聘岗位和时间。	按招聘计划分步扩池并设置董事会批准程序。	把扩池时点与估值/投资金额成套交换。
董事会席位和控制权僵局	要求日常事项否决；缺席即可长期阻断；	拆分席位、提名权、观察员、法定人数和保护事项。	以观察员或共同认可独董替代部分席位。	设置持股失效、缺席补救和紧急经营例外。

	把席位数量当唯一目标。			
保护性条款僵局	使用“任何”“所有”无门槛措辞；多层审批；未设失效。	逐项说明被保护风险及历史事实。	限定事项、门槛、期限、持股失效和普通经营例外。	用信息/通知权替代部分事前同意权。
清算优先权僵局	无法口头复述分配；同时要求高倍数、参与性和强反稀释。	由 CFO 按统一模型展示三种退出情景的清算瀑布：投资额 4,000 万元、B 方完全摊薄持股 15.38%、1x 非参与型优先权；退出总额为 5,000 万元、1.50 亿元和 3.50 亿元时，B 方分别取 4,000 万元、4,000 万元和 5,384.62 万元（转换为普通股后取高）。	建议 1 倍（1x）非参与型原则：优先额与转换取高。	若需其他结构，设置上限、失效或用估值对价交换。
反稀释条款僵局	要求完全棘轮；忽略 ESOP/战略发行等例外；公式无示例。	识别真正担心的低价融资情景与控制措施。	建议采用温和的广义加权平均并列合理例外。	设置持股/期限失效，或以估值/清算安排交换。
信息披露僵局	索取无边界原始资料；拒绝保密分层；A 方用保密为由完全拒绝。	列明信息目的、必要性、接收人和保密措施。	摘要→数据室→受限查阅的分层披露。	将定期信息、重大事件通知和检查权分别设边界。
产业资源承诺僵局	只有“导流”“赋能”；无责任人时间表；把口头资源换成实质经济让步。	区分可控制动作与不可控制结果。	承诺引荐、研讨、试点筛选等可执行动作及替代动作。	资源与里程碑/拨款同步，失败时调整但不保证成交。
排他期与交割时间僵局	长排他但无里程碑；反复延期；临近到期临门加码。	画出签 TS—尽调—投决—协议—交割关键路径。	短期排他+明确反馈和自动解除。	分阶段排他、停表/延期规则及 A 方配合义务。

第九章 模拟谈判准备工作筹划

9.1 四人角色安排

团队现实分工与模拟角色按“功能对应”而非职位真实性对应。代表零眸 AI 时使用 CEO、CFO、业务/技术负责人、法务与执行负责人；代表华业天成投资时相应转换为投资主谈/合伙人、投资分析/财务负责人、产业与技术负责人、法务风控与执行负责人。

9.1.1 角色职责（分栏一）

表 42 角色职责（分栏一）

成员与模拟角色	核心职责	主要发言议题	不能越权事项
主谈/CEO 或投资主谈	交易主线、共同利益、整体方案与最终总结	共同目标、价值框架、方案打包、僵局重构	估值底线、控制权、终止交易等超授权事项【待团队授权】
CFO 或投资分析负责人	唯一财务口径、估值/股权/ESOP/清算模型	金额、估值、持股、稀释、回报、到账	未经模型和授权的新数字
业务/技术或产业负责人	技术价值、客户场景、行业风险与资源可执行性	产品、客户价值、竞争、产业协同	未核验客户金额、续约、可调用资源
法务与执行负责人	授权、条款、程序、记录、时间和资料管理	治理、保护、清算、反稀释、信息、排他、交割	商业核心数字、未经授权的回购/控制/责任

9.1.2 角色协同（分栏二）

表 43 角色协同（分栏二）

成员与模拟角色	现场行为	备份职责	衔接方式
主谈/CEO 或投资主谈	控场、点名、总结；不陷入计算	接管僵局重构	向 CFO 要数字、向业务要证据、向法务要状态
CFO 或投资分析负责人	只报已核验数字，说明公式和假设	评估让步净价值	主谈提问后作证据说明；法务同步台账
业务/技术或产业负责人	解释边界，不夸大；把资源写成动作	应对技术/行业追问	向财务提供经营假设；向法务提供资源责任表
法务与执行负责人	提醒边界、记录让步、检查新条款、	现场项目经理与记录备份	把事项分为已达成/待确认/未决，并向主谈递状态

	组织休会、逐项复述		



图 13 团队角色协同

9.2 模拟谈判议程（建议 120—150 分钟）

表 44 模拟谈判议程

环节	时长	主要内容	主导	辅助	预期输出	超限处理
开场与议程	10 分钟	角色介绍、共同目标、议题顺序、决策与记录规则	主谈	法务	确认议程	压缩价值陈述，不删规则确认
价值陈述与摸底	20 分钟	A 方价值、B 方标准、双向提问、资料缺口	主谈/业务	CFO	利益与问题表	保留关键 10 问，次要问题转书面
首轮多方案报价	20 分钟	金额、估值、资本结构、三套方案	主谈/CFO	法务	双方报价包	只讲方案差异和依据
经济条款交换	20 分钟	金额、到账、ESOP、清算、反稀释	CFO	主谈/法务	经济条款状态	未决计算转休会

治理与资源交换	20 分钟	董事会、保护、信息、资源、排他	法务/业务	主谈	治理资源状态	优先处理红线和可交换项
内部休会	10 分钟	核对授权、数字、让步净值、僵局路径	法务	全员	收口方案	压缩至 5 分钟但必须完成三表核对
第二轮打包	20 分钟	成套交换、处理未决、应对临门加码	主谈	全员	准成交包	一项一项锁定状态
成交复述	15 分钟	已达成/待确认/未决、尽调、排他、签约交割	主谈/法务	CFO	Term Sheet 要点	至少保留 8 分钟，不以口头总结替代

9.3 场地与座位

场景设定为浙江横店的安静会议室。建议使用长桌或椭圆桌，双方相对而坐，主谈靠桌面中部；CFO 紧邻主谈便于递交模型，法务坐主谈另一侧便于记录和控时，业务/技术负责人靠近投影与资料。记录人员不得背对屏幕。

表 45 场地与座位

配置	安排	控制要点
双方席位	A 方与 B 方相对，主谈对主谈；专业角色相邻	避免审讯式距离；双方均可看到白板
设备	投影、白板、可见计时器、两台计算器、离线 U 盘/本地备份	赛前完成字体、接口、页码和断网投放测试
公开资料	桌面蓝色文件夹，按议题编号；可交付对方	只放当前阶段资料，离场清点
内部底线	红色封套，放在本方中间偏后或资料架内	不得与公开资料同一文件夹；不平放朝向对方
底线卡防窥	A6 折叠卡、字体朝内、使用代码而非完整数值	摄像、投影切换和休会离席时立即收回
白板	三栏：已达成、待确认、未决	只写可公开内容，不写底线和 BATNA

9.4 资料清单

表 46 资料清单

资料包	内容
A 方公开资料包	官方案例摘录、公司/技术价值说明、融资用途框架、可公开客户/场景信息、三套方案摘要、经脱敏的资料目录
A 方内部资料包	授权卡、底线卡、BATNA 卡、让步路径、完整财务与股权模型（4,000 万元/2.20 亿元投前/2.60 亿元投后/B 方 15.38%/投前 ESOP 池 8%）、客户/技术保密分级、风险清单
B 方公开资料包	投资理念与流程说明、尽调清单、Term Sheet 框架、可承诺资源动作、投决和交割时间表
B 方内部资料包	投资回报模型（以 4,000 万元投资、15.38%完全摊薄持股、1x 非参与型清算优先权及广义加权平均反稀释为基础）、授权和底线、风险评级、议题优先级、书面确认的可调用资源边界、让步路径
双方共同资料	议程、议题清单、术语表、保密安排、三色状态表、会议纪要模板、版本命名规则
法务现场工具包	条款含义卡、授权卡、让步记录、条件交换表、僵局表、休会表、三类清单、成交复述表、笔/标签/订书夹
财务测算包	投前/投后、持股、ESOP、到账、回报与清算瀑布模型，含公式、数据来源、版本和敏感性；统一使用 4,000 万元投资、2.20 亿元投前、2.60 亿元投后、B 方 15.38%持股和投前 ESOP 池 8%的完全摊薄口径。
应急备份包	纸质关键页两套、离线 PDF、备用 U 盘、备用充电器/转接头、空白表格、纸质计时器、设备故障口头版提纲

9.5 演练方案

演练采用利益识别、BATNA 评估、条件交换和复盘框架，并分别检验正常成交、强势压价、僵局破裂及临门加码情景。

9.5.1 演练情景与观察指标

图 14 演练情景与观察指标

情景	对手设定	主要冲突	团队任务	观察指标
正常成交	对方理性、信息基本充分、愿意多议题交换	估值与治理存在可缩小差距	完整走六阶段，形成 Term Sheet 三类清单	提问质量、让步对价、复述准确、发言占比

强势压价	对方开局给明显低/高报价并要求立刻回应	价格锚、时间压力、控制条款叠加	回到依据和整体方案，不泄露底线	是否要求口径；是否提出替代包；情绪稳定
僵局/破裂	对方权限不足或坚持不可接受组合	估值、控制、清算或排他无交集	完成诊断—重排—重构—程序升级并体面离场	是否误让步；是否保护资料；BATNA 启动清晰
临门加码专项	双方已接近成交，对方突然新增回购/控制/经济条件	新条件破坏已换取对价和整体平衡	标记新提案、重开对价、必要时休会/拒绝	是否因时间接受；是否检查条款叠加；版本控制

9.5.2 演练复盘与改进标准

表 47 演练复盘与改进标准

情景	复盘问题	改进标准
正常成交	何时识别真实利益？哪些条款过早承诺？	全程按时；无无条件让步；状态清单零歧义
强势压价	哪一句泄露时间压力？是否用资源空话换价格？	三分钟内完成口径追问和结构重构
僵局/破裂	僵局类型判断对吗？重启条件可验证吗？	能在不互相贬损、不泄密下结束
临门加码专项	新条件影响哪些已达成项？需要谁授权？	30 秒内中止推定成交，2 分钟内完成影响清单

9.6 赛前检查

表 48 赛前检查表

检查模块	通过标准	状态/签名
案例事实	融资区间、2021 年初、横店、双方称谓、核心议题与官方六阶段是否一致	□通过 □整改
数字一致性	金额、估值、持股、ESOP、清算相互勾稽；本终版统一为 4,000 万元投资、2.20 亿元投前、2.60 亿元投后、B 方 15.38%完全摊薄持股及投前 ESOP 池 8%。	□通过 □整改
条款一致性	董事会、法定人数、保护性条款、清算与反稀释是否叠加过重	□通过 □整改
角色发言	四人均有实质发言；主谈统一入口；专业角色不越权	□通过 □整改

时间控制	三套议程均演练；5 分钟/2 分钟提示和休会机制有效	□通过　□整改
资料准备	公开/内部资料分色、编号、备份和回收清单完整	□通过　□整改
设备测试	投影、字体、接口、计时器、计算器、离线文件和备用电源可用	□通过　□整改
引用	来源、日期、链接、正文位置、核验状态和 2021 时点适用性完整；缺失标【待核验】	□通过　□整改
PDF 排版	目录、页码、表头重复、断表、孤行、乱码、图片清晰度和 A4 打印比例通过	□通过　□整改
保密资料	底线卡不外露；数据室权限、U 盘和纸质资料可回收	□通过　□整改
应急预案	迟到、设备故障、数字冲突、成员忘词、越权、临门加码和破裂话术已演练	□通过　□整改

附录 A Term Sheet 治理与法律条款清单

附录使用规则

附录中的条款卡和现场工具为谈判准备、记录与复盘材料。涉及具体金额、估值、持股、责任承担、排他期和法律适用的栏目，均须在团队授权和专业审查后填写；空白表格可直接打印供现场使用。

条款卡明细

TS-01 投资金额

条款含义	本轮实际投入公司的人民币资金总额。
A 方主要关切	足额、及时、用途灵活
B 方主要关切	金额与风险/持股匹配
推荐谈判方案	本团队推荐成交包：B 方以人民币 4,000 万元认购本轮新增股权；全部交割先决条件满足或被书面豁免后 10 个工作日内一次性到账。
A 方可接受范围	理想为 4,000 万元一次性到账；可接受区间为 3,500 万至 4,000 万元；低于 3,000 万元或分期触发依赖 B 方主观判断时，不接受。
B 方可接受范围	理想为 3,000 万元；可接受区间为 3,500 万至 4,000 万元；最高不超过 4,000 万元，并与估值、持股及保护条款整体匹配。
交换条件	到账速度、估值、用途
主要风险	金额与股权/估值不勾稽
当前状态	未谈
待谁补充	财务负责人

TS-02 投前估值

条款含义	新增投资进入前的公司股权价值，统一采用人民币口径。
A 方主要关切	减少稀释、合理信号
B 方主要关切	安全边际与回报
推荐谈判方案	本团队推荐投前估值为人民币 2.20 亿元；该价格仅与 4,000 万元一次性投资、1x 非参与型清算优先权及有限保护性条款作为整体方案同时成立。
A 方可接受范围	理想投前估值为 3.00 亿元；可接受区间为 2.20 亿至 3.00 亿元；低于 1.80 亿元时退出谈判。

B 方可接受范围	理想投前估值为 1.50 亿元；可接受区间为 1.50 亿至 2.20 亿元；超过 2.20 亿元时，除非整体条款重新授权，否则不接受。
交换条件	分期、条款强度、资源
主要风险	拍脑袋或混用投后口径
当前状态	未谈
待谁补充	财务负责人

TS-03 投后估值

条款含义	新增投资完成后的公司股权价值，统一采用人民币口径。
A 方主要关切	稀释透明
B 方主要关切	持股计算准确
推荐谈判方案	投后估值为人民币 2.60 亿元，即 2.20 亿元投前估值加 4,000 万元新增投资；以完全摊薄口径统一计算。
A 方可接受范围	理想投后估值不低于 3.40 亿元；可接受区间为 2.55 亿至 3.40 亿元；绝对底线为 2.10 亿元。
B 方可接受范围	可接受投后估值区间为 1.80 亿至 2.60 亿元；本方案 2.60 亿元为估值上限对应的成交包。
交换条件	同上
主要风险	公式/币种不一致
当前状态	未谈
待谁补充	财务负责人

TS-04 投资工具

条款含义	股权或其他可依法采用的投资载体
A 方主要关切	结构简单、后续融资友好
B 方主要关切	权利明确、可执行
推荐谈判方案	结合公司组织形式设计原则性安排，不直接照搬境外优先股
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	经济权利与治理权
主要风险	法域和组织形式不适配
当前状态	待法务
待谁补充	总编/法务

TS-05 投后持股比例

条款含义	B 方投资完成后的持股比例；基础关系为“投资人持股比例＝新增投资额÷投后估值”。
A 方主要关切	控制稀释
B 方主要关切	持股与投入匹配
推荐谈判方案	B 方投资完成后按完全摊薄口径持股 15.38%（4,000 万元÷2.60 亿元）；投前估值已包含投前设立的 8%ESOP 池，后续不重复稀释 B 方。
A 方可接受范围	理想为投资人持股不高于 12.00%；可接受为不高于 15.38%；高于 16.67%或导致创始团队失去董事会相对多数时，不接受。
B 方可接受范围	理想持股不低于 16.67%；可接受为不低于 15.38%；本方案 15.38%为与 2.20 亿元投前估值及 4,000 万元投资相匹配的最低安全边际。
交换条件	估值、金额、ESOP
主要风险	分母口径不同
当前状态	未谈
待谁补充	财务负责人

TS-06 ESOP

条款含义	员工股权激励池及扩池、授予和归属
A 方主要关切	人才激励、稀释可控
B 方主要关切	投后人才稳定
推荐谈判方案	交割前一次性将 ESOP 池设为投前完全摊薄股本的 8%；已授予期权从池内扣除，交割后的新增扩池须经董事会批准。
A 方可接受范围	理想为投后总池 8%且新增部分共同稀释；可接受为投前 8%；投前超过 8%或无招聘计划的扩池不接受。
B 方可接受范围	理想为投前 15%；可接受为投前 8%至 10%；投前 8%为保证核心算法、交付和销售人才招聘的最低配置。
交换条件	估值、扩池时点
主要风险	无计划扩池或重复稀释
当前状态	未谈
待谁补充	财务负责人/总编

TS-07 董事会席位

条款含义	董事人数和各方占席
A 方主要关切	创始团队经营主导
B 方主要关切	监督与治理参与

推荐谈判方案	创始团队提名多数董事并保持经营主导；华业天成投资原则上获得一席董事，必要时可设置观察员或引入双方共同认可的独立董事。具体结构【待团队授权】
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	信息权、独董
主要风险	席位造成实质日常控制
当前状态	未谈
待谁补充	团队授权/法务

TS-08 董事提名权

条款含义	各方提名董事的资格和替换权
A 方主要关切	避免外部干预扩大
B 方主要关切	稳定提名一名合格代表
推荐谈判方案	与持股和席位绑定，资格、替换和失效明确
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	观察员/失效线
主要风险	提名权永久化
当前状态	未谈
待谁补充	团队授权/法务

TS-09 董事会观察员

条款含义	无表决权列席和获取材料的安排
A 方主要关切	替代席位、减少控制
B 方主要关切	持续信息和参与
推荐谈判方案	明确无表决权、保密、利益冲突和排除事项
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	替代正式席位
主要风险	观察员事实控制或泄密
当前状态	未谈
待谁补充	法务

TS-10 法定人数

条款含义	董事会有效召开所需最低人数
A 方主要关切	避免缺席阻断经营
B 方主要关切	关键会议有投资人参与

推荐谈判方案	首次会议可要求投资人董事出席，缺席后的续会有补救
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	通知期、续会机制
主要风险	永久缺席否决
当前状态	未谈
待谁补充	法务

TS-11 保护性条款

条款含义	特定重大事项需投资人同意
A 方主要关切	范围窄、门槛高、失效
B 方主要关切	防止价值转移
推荐谈判方案	限定重大事项+金额门槛+持股/期限失效+普通经营例外
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	估值、信息权
主要风险	介入日常经营、叠加多层否决
当前状态	未谈
待谁补充	法务/团队授权

TS-12 清算优先权

条款含义	退出/清算情景中的优先分配
A 方主要关切	避免双重收益和上行压缩
B 方主要关切	保护本金下行
推荐谈判方案	采用 1x 非参与型清算优先权：B 方可在 4,000 万元优先额与按 15.38%转换普通股所得之间二选一取高；退出总额为 5,000 万元、1.50 亿元、3.50 亿元时，B 方分别取得 4,000 万元、4,000 万元、5,384.62 万元。
A 方可接受范围	仅接受 1x 非参与型、二选一取高；不接受参与型、多倍优先、累积股息或与完全棘轮反稀释叠加。
B 方可接受范围	接受 1x 非参与型清算优先权，并配套广义加权平均反稀释；不再主张参与型或多倍优先权。
交换条件	估值、反稀释
主要风险	高倍+参与+强反稀释
当前状态	未谈
待谁补充	财务/法务

TS-13 反稀释

条款含义	低价后续融资时的价格调整保护
A 方主要关切	后续融资灵活
B 方主要关切	防止稀释损失
推荐谈判方案	建议温和加权平均并列合理例外、期限/持股失效
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	估值、清算
主要风险	完全棘轮阻碍融资
当前状态	未谈
待谁补充	财务/法务

TS-14 信息权

条款含义	定期获得经营财务信息
A 方主要关切	范围和频率可控、保密
B 方主要关切	及时透明
推荐谈判方案	定期摘要+季度资料+年度资料的原则框架
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	观察员、保护范围
主要风险	过度负担、敏感泄露
当前状态	未谈
待谁补充	团队授权/法务

TS-15 检查权

条款含义	在合理条件下查阅账簿或材料
A 方主要关切	不干扰经营、保护客户
B 方主要关切	核验重大风险
推荐谈判方案	提前通知、合理频率、用途限制和专业保密
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	信息权频率
主要风险	无限制现场检查
当前状态	未谈
待谁补充	法务

TS-16 优先认购权

条款含义	后续发行时按比例优先认购
A 方主要关切	融资效率和例外

B 方主要关切	维持持股
推荐谈判方案	按比例、通知期限、ESOP 等合理例外
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	反稀释/信息
主要风险	阻断紧急融资
当前状态	未谈
待谁补充	法务

TS-17 共同出售权

条款含义	创始人出售时投资人按比例参与
A 方主要关切	创始人合理流动性
B 方主要关切	防止被留在公司
推荐谈判方案	限定触发、比例和例外
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	优先购买权
主要风险	小额转让也触发
当前状态	未谈
待谁补充	法务

TS-18 优先购买权

条款含义	特定股权转让前其他方优先购买
A 方主要关切	合理转让和家庭/激励例外
B 方主要关切	控制股东结构
推荐谈判方案	明确通知、期限、价格同等和允许转让例外
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	共同出售权
主要风险	流程过长阻断正常安排
当前状态	未谈
待谁补充	法务

TS-19 创始人股权归属

条款含义	创始人股份随服务期归属或回购安排
A 方主要关切	尊重历史贡献、避免重置
B 方主要关切	关键人持续服务
推荐谈判方案	只对未归属/新增部分作合理安排，触发与价格合法明确
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】

交换条件	服务承诺、估值
主要风险	全部历史股份重置
当前状态	未谈
待谁补充	团队授权/法务

TS-20 创始人服务承诺

条款含义	关键创始人持续任职、竞业等原则
A 方主要关切	期限合理、责任有限
B 方主要关切	关键人稳定
推荐谈判方案	明确岗位、期限、善恶意离职与适用法律边界
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	股权归属
主要风险	无限期或无限责任
当前状态	未谈
待谁补充	团队授权/法务

TS-21 知识产权

条款含义	核心技术、代码、商标和成果归属
A 方主要关切	保护核心资产、整改可行
B 方主要关切	资产完整可投资
推荐谈判方案	权属核验、员工/外包转让、开源合规和整改清单
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	交割条件
主要风险	无法完成的绝对保证
当前状态	待尽调
待谁补充	业务/法务

TS-22 数据合规

条款含义	数据来源、使用、跨境和安全的合规安排 [3-4,7]
A 方主要关切	可运营、分步整改
B 方主要关切	降低监管和客户风险
推荐谈判方案	按 2021 年初适用规则核验；法规与数据流【待行业负责人核验】
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	交割前/后整改
主要风险	用后续法律倒推当时事实

当前状态	待尽调
待谁补充	行业/法务

TS-23 保密

条款含义	谈判、资料和商业秘密保护 [3,5]
A 方主要关切	防止客户/技术泄露
B 方主要关切	获得尽调资料
推荐谈判方案	用途、接收人、期限、例外、返还/销毁和救济明确
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	信息权/检查权
主要风险	范围过窄或无法执行
当前状态	原则可成
待谁补充	法务

TS-24 排他期

条款含义	一定期限内限制与其他投资方谈判
A 方主要关切	短、确定、可解除
B 方主要关切	保护尽调投入
推荐谈判方案	与投决里程碑、停表和解除绑定；期限【待团队授权】
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	到账时间、尽调反馈
主要风险	长排他无进度
当前状态	未谈
待谁补充	团队授权/法务

TS-25 资金用途

条款含义	投资款可使用的类别和限制
A 方主要关切	经营灵活
B 方主要关切	防止挪用
推荐谈判方案	投资款按技术研发 45%（1,800 万元）、客户拓展 30%（1,200 万元）、海外交付与合规 15%（600 万元）、营运周转 10%（400 万元）安排；每季度向 B 方提交预算执行摘要。
A 方可接受范围	技术研发与客户拓展合计不低于 75%；在不改变案例确定用途的前提下，单一用途在年度预算内可上下浮动 10%，超过时提前书面说明。

B 方可接受范围	接受按季度获得预算执行摘要和重大偏差说明；不对经批准预算内的日常经营支出设置逐笔审批。
交换条件	信息/分期
主要风险	过细审批影响经营
当前状态	原则可成
待谁补充	财务负责人

TS-26 交割先决条件

条款含义	资金支付前须完成的事项
A 方主要关切	客观、有限、可控制
B 方主要关切	重大风险关闭
推荐谈判方案	清单化、责任人、截止日、豁免和长停日明确
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	分期/排他
主要风险	主观满意或无限延期
当前状态	未谈
待谁补充	法务/全员

TS-27 陈述与保证

条款含义	对公司、权属、合规等事实的确认
A 方主要关切	知情限定、重大性、披露例外
B 方主要关切	信息可靠与救济
推荐谈判方案	按主体、知情、重大性、期限和披露函合理限定
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	尽调/违约
主要风险	绝对保证未知事实
当前状态	待法务
待谁补充	法务

TS-28 违约处理

条款含义	违反义务后的补救与责任
A 方主要关切	责任可控、不重复赔偿
B 方主要关切	可执行救济
推荐谈判方案	先补救、区分重大违约、责任上限/例外依法协商
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】

交换条件	陈述保证、排他
主要风险	无限责任、个人兜底
当前状态	待法务
待谁补充	团队授权/法务

TS-29 争议解决

条款含义	适用法律、协商、仲裁/诉讼和地点
A 方主要关切	成本和可执行性
B 方主要关切	确定和保密
推荐谈判方案	结合主体和正式协议选择，Term Sheet 阶段先保留原则
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	正式协议
主要风险	照搬境外条款
当前状态	待法务
待谁补充	法务

TS-30 正式协议和交割时间表

条款含义	从 TS 到尽调、协议、审批和到账的节点
A 方主要关切	融资确定性
B 方主要关切	审查完整性
推荐谈判方案	责任人、材料、反馈、长停日、延期和资金到账证明
A 方可接受范围	【待团队授权】
B 方可接受范围	【待团队授权】
交换条件	排他/先决条件
主要风险	关键路径无期限
当前状态	未谈
待谁补充	法务/总编

附录 B 模拟谈判现场工具包

附录使用规则

附录中的条款卡和现场工具为谈判准备、记录与复盘材料。涉及具体金额、估值、持股、责任承担、排他期和法律适用的栏目，均须在团队授权和专业审查后填写；空白表格可直接打印供现场使用。

事实与法律边界	官方案例是最高优先级来源。本稿不以公开网络材料改写案例设定；2021 年以后资料如后续补入，只能标注为“后续验证信息”。条款均为比赛谈判中的建议方案或原则性安排，不构成正式法律意见。
占位符规则	本终版已采用统一模拟参数：4,000 万元投资、2.20 亿元投前估值、2.60 亿元投后估值、B 方 15.38%完全摊薄持股、投前 ESOP 池 8%、1x 非参与型清算优先权及广义加权平均反稀释。以上均为比赛谈判测算假设，并非案例披露的实际经营数据。
打印规则	每张表优先单页使用；A/B 内部卡分别装入红色封套；公开记录表使用蓝色文件夹。任何含真实底线的填写版不得交给对方或进入公开投影。

现场统一计价与计算口径

主计价货币	人民币（RMB）。本轮投资金额、投前估值、投后估值、投资人持股和清算测算均采用人民币口径。
基础公式一	投后估值＝投前估值＋新增投资额。
基础公式二	投资人持股比例＝新增投资额÷投后估值。
ESOP 口径	如涉及 ESOP 扩池，应另行明确投前或投后扩池、完全稀释口径及稀释承担；不得改变上述基础公式的币种和定义。

工具 1 A/B 双方目标优先级卡

A 方｜零眸 AI

优先级	目标	理想/可接受/底线	可交换变量

P1	融资确定性	理想 4,000 万元一次性到账；可接受 3,500 万至 4,000 万元；底线 3,000 万元	估值、到账期限、信息披露
P2	合理估值与减少稀释	理想投前 3.00 亿元；可接受 2.20 亿至 3.00 亿元；底线 1.80 亿元	金额、资源承诺、保护性条款
P3	创始团队经营控制	5 席董事会中创始团队 3 席；投资人 1 席；独立董事 1 席；不接受日常经营否决	董事席位、信息权、重大事项清单
P4	人才激励	投前 ESOP 池 8%；已授予部分从池内扣除；后续扩池经董事会批准	扩池时点、估值、招聘计划
P5	长期产业协同	季度资源对接、联合试点与书面责任人；不将第三方成交结果作为保证	信息接口、非排他试点、资源动作

B 方丨华业天成投资

优先级	目标	理想/可接受/底线	可交换变量
P1	估值安全边际	理想投前 1.50 亿元、投资 3,000 万元、持股 16.67%；可接受投前不高于 2.20 亿元、持股不低于 15.38%	保护性条款、信息权、清算与反稀释
P2	信息透明和重大事项保护	月度经营摘要、季度财务包；5 项重大事项保护，500 万元门槛、普通经营例外和持股低于 5%失效	估值、董事席位、检查权
P3	治理参与	1 席正式董事；5 席董事会中不要求对等席位；重大事项依法参与	观察员、独立董事、信息权
P4	下行保护与投资回报	1x 非参与型清算优先权；广义加权平均反稀释；不接受完全	估值、ESOP、优先认购权

		棘轮或参与型、多倍优先权	
P5	产业资源执行效果	每季度至少一次资源对接或联合研讨；明确责任人、时间表和替代动作，不承诺第三方必然签约	数据接口、联合试点、非排他边界

工具 2 A/B 双方授权卡

A 方｜零眸 AI

权限层级	事项	允许范围/审批人	现场固定回应
可当场同意	议程、记录、措辞、已授权非核心条款	_____	确认后写入纪要
必须请示	估值/持股/分期/治理/清算/反稀释/排他/回购	【待团队授权】	先记录，休会后回复
红线	违法、虚构、无边界否决、无限责任、泄露底线	不得授权	说明原则并停止该议题

B 方｜华业天成投资

权限层级	事项	允许范围/审批人	现场固定回应
可当场同意	议程、记录、措辞、已授权非核心条款	_____	确认后写入纪要
必须请示	估值/持股/分期/治理/清算/反稀释/排他/回购	【待团队授权】	先记录，休会后回复
红线	违法、虚构、无边界否决、无限责任、泄露底线	不得授权	说明原则并停止该议题

工具 3 A/B 双方底线卡（仅内部）

A 方｜零眸 AI

议题	理想	可接受	底线/离场点	不得主动披露
金额/估值/持股（人民币口径）	4,000 万元 / 投前 3.00 亿元 / 持股 11.76%	3,500 万至 4,000 万元 / 投前 2.20 亿至 3.00 亿元 / 持	低于 3,000 万元或投前低于 1.80 亿元，或持股高于 16.67%	□

		股不高于 15.38%		
ESOP	投后总池 8%，新增部分共同稀释	投前完全摊薄 ESOP 池 8%	投前 ESOP 池超过 8%或无招聘计划扩池	□
董事会/保护	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□
清算/反稀释	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□
排他/交割	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□
BATNA 启动点	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□

B 方｜华业天成投资

议题	理想	可接受	底线/离场点	不得主动披露
金额/估值/持股（人民币口径）	3,000 万元 / 投前 1.50 亿元 / 持股 16.67%	3,500 万至 4,000 万元 / 投前不高于 2.20 亿元 / 持股不低于 15.38%	投资超过 4,000 万元或投前超过 2.20 亿元且无额外对价	□
ESOP	投前 ESOP 池 15%	投前 ESOP 池 8%至 10%	投前 ESOP 池低于 8%	□
董事会/保护	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□
清算/反稀释	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□
排他/交割	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□
BATNA 启动点	【待团队授权】	【待团队授权】	【待团队授权】	□

工具 4　谈判六阶段流程卡

阶段	关键动作	法务/执行检查	必须输出
准备	冻结事实、授权、BATNA、方案包	资料分层、红线、版本	事实表/授权卡/三方案
开局	确认共同目标、议程、决策记录	不暴露底线、不入单点估值	议程与记录机制
摸底	开放/假设/比较问题，识别利益	分层披露、授权/时间压力	利益表/问题清单
报价	多方案同时报价、展示依据	未知数字保留占位符	书面报价包

讨价还价	条件式让步、小步递减、记账	查条款叠加、必要时休会	交换/让步台账
成交	逐项复述、三类状态、后续节点	防临门加码、锁版本	TS/尽调/交割表

工具 5 核心议题提示卡

议题	先问什么	需查什么	当前状态
投资金额（人民币）	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
投前/投后估值（人民币）	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
投资工具/持股	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
ESOP	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
董事会/提名/观察员	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
法定人数	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
保护性条款	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
清算优先权	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
反稀释	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
信息/检查权	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
优先认购/转让权	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
创始人事项	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
知识产权/数据合规	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
保密/排他	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
资金用途/先决条件	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
正式协议/交割	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红
产业资源	目的/口径/授权？	数字/文本/叠加？	□绿 □黄 □红

工具 6 A/B 双方话术卡

以下话术以自然、专业和可上场为原则。每类 A/B 双方各两种表达；现场应根据对方回答微调，不机械背诵。

6.1 开场

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 感谢贵方到场。我们希望围绕资金确定性、合理治理和长期协同形成一套整体可执行方案。 ② 建议先统一事实和议程，再讨论价格与条款，避免单一数字遮蔽交易价值。	① 我们认可零眸 AI 在零售 AI 场景的积累，也希望用清晰的投决、治理和风险安排支持长期增长。 ② 今天我们既会说明投资标准，也会把资金和资源承诺的边界讲清，便于双方比较整体方案。

6.2 议程确认

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 建议按价值与事实、金额估值、治理保护、资源交割的顺序推进，每一环节结束做书面小结。 ② 若贵方同意，我们把难点先登记，不让单一议题阻断全部议程。	① 我们同意先确认事实和口径；涉及投委会授权的事项会明确标记，不在现场作模糊承诺。 ② 建议同时确认记录人、版本号和休会规则，口头共识经复述后再锁定。

6.3 价值陈述

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 零眸 AI 的价值需要由技术、客户场景和跨区域交付证据共同证明；未披露的经营数字由统一模型补充。 ② 本轮融资用于案例明确的技术进步和客户群扩张，我们希望资金、治理和资源共同服务这一目标。	① 我们关注的不只是技术领先表述，更关注可复制性、信息透明和团队执行；这些会直接影响价格与条款。 ② 华业天成投资的价值应体现在资金确定性、治理经验和可验收的产业动作，而不是无法控制的客户结果。

6.4 摸底提问

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 若估值接近，贵方最优先的是到账速度、治理参与还是下行保护？ ② 贵方哪些事项可现场决定，哪些需要投委会？反馈和交割时间如何安排？	① A 方认为哪些指标最能证明业务可复制，相关资料可按什么保密层级提供？ ② 在董事席位、观察员和信息权之间，A 方最担心的具体影响是什么？

6.5 回避底线问题

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 我们需要结合完整条款包和统一模型判断，暂不对单一数字确认底线。 ② 我们的授权是组合性的；如果贵方说明对应到账和条款，我们可以回应可讨论范围。	① 投决边界取决于风险、价格和治理的整体组合，我们不会把内部离场点作为首轮锚。 ② 可以说明评估方法和需补材料，但内部最低回报与替代项目不在本轮披露范围。

6.6 首次报价

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 我们提供创始人友好、均衡成交和风险共担三套方案；具体估值和持股待财务模型补齐。 ② 三套方案整体价值接近，但到账、治理和资源强度不同，请贵方先比较偏好。	① 我们的报价以风险调整回报为基础，并把到账、信息和治理写在同一张表中。 ② 如果 A 方愿意提高信息确定性或接受客观分期，我们可以同步调整价格和保护强度。

6.7 回应高报价

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资

① 请先说明贵方认为高出的部分对应哪些额外风险或条款，我们愿意在同一口径下比较。 ② 若该报价包含更快到账、较轻控制和可执行资源，我们可以评估整体价值，而非只看数字。	① 这个估值需要更多经核验指标支持。我们建议先列出模型差异，再比较分期或里程碑方案。 ② 若 A 方坚持该区间，我们需要相应的信息、交割和风险分担安排，但不会用过度控制简单补偿。

6.8 回应低报价

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 这个数字与我们当前价值判断差距较大，请说明口径以及对应的完整条款和到账安排。 ② 单一低价同时叠加强控制无法接受；如果贵方愿意调整治理或到账，我们可以重构方案。	① 我们的数字反映当前信息和风险，并非否定团队价值；如关键证据补充，报价可以按预先约定的逻辑调整。 ② 我们愿意把低价方案与一次性到账、较轻条款等条件组合，供双方公平比较。

6.9 条件式让步

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 如果贵方接受有限重大事项保护并设置失效条件，我方可以考虑提高信息披露频率。 ② 如果贵方确认快速到账和资源责任人，我方可以考虑在估值结构上作调整。	① 如果 A 方按约补充经核验材料，我们可以考虑压缩投决反馈时间。 ② 如果 A 方接受合理资金用途报告，我们可以考虑减少日常经营层面的审批要求。

6.10 拒绝无条件让步

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 我们可以讨论调整，但需要同时看到贵方在到账、治理或资源方面的对应变化。 ② 该项不能脱离整体方案单独让步，请先确认贵方愿意交换的条件。	① 任何价格或保护调整都要对应风险变化；在信息和交割条件不变时我们不能单向移动。 ② 我们不要求 A 方无条件接受，也不会作无对价让步；建议回到交换矩阵。

6.11 董事会条款

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 我们理解监督需求，但创始团队需要保持经营主导；可讨论有限席位、观察员或共同认可独董。 ② 法定人数不能变成长期缺席否决，建议设置续会和失效机制。	① 我们的目标是治理参与而非日常经营控制；若观察员和信息权能达到监督目的，可比较替代方案。 ② 关键会议希望投资人代表参与，但接受对无正当缺席设置补救，避免公司停摆。

6.12 保护性条款

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 请逐项说明被保护风险；预算内日常经营应排除，并设置金额门槛和持股失效。 ② 我们可以接受真正影响投资价值的重大事项，但不接受任何事项均需同意。	① 我们愿意缩窄清单并设置门槛，重点保留权利变更、重大融资并购和异常关联交易。 ② 对于可通过通知或信息权解决的事项，我们不坚持事前否决。

6.13 清算优先权

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 建议采用 1 倍（1x）非参与型原则，投资人选择优先额或转换后分配，避免双重取回。 ② 请与反稀释和估值一起做瀑布测算，不能分别看都合理、叠加后失衡。	① 我们的核心是下行保护，不追求重复收益；可优先讨论 1 倍非参与型及自愿转换。 ② 具体分配需由统一模型展示，未核对前不以术语默认一致。

6.14 反稀释

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 完全棘轮可能阻碍后续融资；可讨论温和加权平均、合理例外和失效条件。 ② ESOP 和战略发行等正常安排应有明确例外，不应被视为恶意低价融资。	① 我们关注的是异常低价融资造成的价值转移，愿意讨论加权平均而非机械完全棘轮。 ② 若 A 方提供合理例外清单，我们可以把期限和持股失效写清。

6.15 信息权

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 我们愿意提高透明度，但资料范围、频率、接收人和保密责任需明确。 ② 客户与技术敏感资料应按摘要、数据室、受限查阅分层，不宜无限复制。	① 信息权用于风险监测，不用于干扰经营；可以限定频率、用途和接收人。 ② 如定期摘要足以回答问题，我们不要求重复原始材料。

6.16 产业资源

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 资源承诺请写成可控制动作、负责人、时间表和替代动作，不需要承诺客户对接或试点机会（不保证签约）。 ② 只有可验收的资源投入才能进入整体交易比较，原则性“赋能”不作为经济对价。	① 我们能承诺组织引荐、研讨和试点筛选，但不能替第三方保证采购结果。 ② 可以为每项资源指定负责人和检查点，未完成时采用替代动作并复盘原因。

6.17 休会

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资

① 该事项涉及数字和授权组合，建议休会核对十分钟后给出书面回应。 ② 我们发现内部版本需要统一，为避免误解先暂停，回来后只回应已授权范围。	① 这个新条件会影响整体回报和投决，我们需要短暂休会做组合复核。 ② 建议双方各自核对已达成、未决和让步对价，休会后从同一版本继续。

6.18 僵局重构

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 我们先不重复立场，请把分歧拆成事实、授权和结构三部分，再看能否用分期或门槛解决。 ② 如果单点估值没有交集，建议同时打开到账、治理和资源三个议题重组。	① 当前障碍可能不是价格本身，而是风险承担方式；我们愿意提供两套结构供比较。 ② 先把已同意条款锁定，争议项交由授权和专业意见处理，避免整笔交易被一项拖住。

6.19 临门加码

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 该条件此前未进入交换记录，不能自动成为成交前提；若坚持，需要重新打开对应对价。 ② 时间压力不能替代授权。我们先标记为新提案，休会评估其对已达成包的影响。	① 这是新增条件，我们会解释其触发原因；若 A 方不同意，可以一起讨论替代方案和对价。 ② 我们不希望以临门加码破坏信任；在双方确认前，该条件保持未决而非默示接受。

6.20 成交确认

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 请按已达成、待法务确认、未决三类逐项复述，数字由 CFO 再核一遍。 ② 今天确认的是商业框架，正式协议、先决条件和资金到账仍按时间表推进。	① 我们同意以当前版本为唯一基础，任何新增实质条件需重新取得双方确认。 ② 请同时锁定尽调责任人、排他起算、正式协议和交割节点。

6.21 暂不成交

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 关键条件仍超出授权，我们不勉强形成表面一致；建议保留已接近条款并设置重启条件。 ② 在财务接口补齐前，我们先不确认经济条款，但可以继续推进资料核验。	① 当前信息或结构尚不足以完成投决，我们愿意书面列出缺口和可重启节点。 ② 未成交不代表否定合作价值；双方可先保留低争议成果并结束排他。

6.22 谈判破裂后的体面表达

A 方｜零眸 AI	B 方｜华业天成投资
① 感谢贵方投入。双方未能在当前条件下达成一致，我们会继续遵守保密并妥善	① 我们尊重 A 方选择，对外仅说明当前条件未达一致，不评价团队或业务。

处理资料。 ② 若未来数据、授权或交易结构发生实质变化，欢迎按约定联系人和条件重启。	② 已取得资料继续按保密约定返还、销毁或限期保存；未来窗口合适时再联系。

工具 7 让步记录表

轮次/时间	我方提议或让步	对方回报	净价值/风险	授权人	是否生效/入纪要

记录规则	未换取明确对价的让步标“未生效”；口头提议未写入双方纪要不计为已成交。

工具 8 条件交换记录表

如果对方接受 X	我方可以考虑 Y	对方回应	授权状态	关联条款	结果

工具 9 僵局诊断表

诊断问题	记录
属于信息/利益/权限/程序/情绪/无 ZOPA 哪一类？	_____
双方各自真实关切是什么？	A：_____ B：_____
缺少的事实、授权或专业意见是什么？	_____

可先锁定哪些低争议条款？	_____
可用何种分期/门槛/失效/独董/观察员重构？	_____
何时休会、升级授权或启动 BATNA？	_____

工具 10　休会复盘表

复盘项目	结论/动作	负责人	回场话术
已达成条款	_____	法务	_____
未决与僵局类型	_____	主谈	_____
数字和模型一致性	_____	CFO	_____
我方已让/已换	_____	法务	_____
剩余授权	_____	主谈	_____
下一包方案	_____	全员	_____
时间与退出点	_____	法务	_____

工具 11　已达成条款清单

编号	议题/条款	双方一致或分歧表述	责任人	截止时间	版本/状态

状态限定	本表只记录“已达成”事项，不得把原则性讨论或沉默推定为一致。

工具 12　待法务确认事项表

编号	议题/条款	双方一致或分歧表述	责任人	截止时间	版本/状态

状态限定	本表只记录“待法务确认”事项，不得把原则性讨论或沉默推定为一致。

工具 13　未决事项表

编号	议题/条款	双方一致或分歧表述	责任人	截止时间	版本/状态

状态限定	本表只记录“未决”事项，不得把原则性讨论或沉默推定为一致。

工具 14　成交逐项复述表

顺序	复述项目	A 方确认	B 方确认	状态/备注
1	投资金额（人民币）与到账	□	□	□已达成 □待确认 □未决
2	投前/投后估值（人民币）与持股	□	□	□已达成 □待确认 □未决
3	ESOP	□	□	□已达成 □待确认 □未决
4	董事会/提名/观察员/法定人数	□	□	□已达成 □待确认 □未决
5	保护性条款	□	□	□已达成 □待确认 □未决
6	清算优先权	□	□	□已达成 □待确认 □未决

7	反稀释	□	□	□已达成 □待确认 □未决
8	信息/检查权	□	□	□已达成 □待确认 □未决
9	产业资源	□	□	□已达成 □待确认 □未决
10	保密与排他	□	□	□已达成 □待确认 □未决
11	尽调与交割条件	□	□	□已达成 □待确认 □未决
12	正式协议、争议与时间表	□	□	□已达成 □待确认 □未决

工具 15 Term Sheet 谈判台账

议题	A 方目标/范围	B 方目标/范围	交换条件	当前文本/版本	状态
投资金额（人民币）					
投前/投后估值（人民币）					
投资工具/持股					
ESOP					
董事会					
保护性条款					
清算优先权					
反稀释					
信息/检查权					
优先认购/转让权					
创始人事项					
知识产权/数据合规					
保密/排他					
资金用途/先决条件					
陈述保证/违约/争议					
正式协议/交割					
产业资源					

工具 16　赛前检查表

检查项	通过标准/发现问题	负责人	状态
案例事实与 2021 年边界	_____	_____	□通过 □整改
双方称谓统一	_____	_____	□通过 □整改
数字及公式一致	_____	_____	□通过 □整改
模拟参数标注	_____	_____	□通过 □整改
A/B 授权和底线卡	_____	_____	□通过 □整改
三套方案完整	_____	_____	□通过 □整改
条款组合不过重	_____	_____	□通过 □整改
A/B 话术与让步路径	_____	_____	□通过 □整改
四人角色与发言	_____	_____	□通过 □整改
三版议程计时	_____	_____	□通过 □整改
公开/内部资料分离	_____	_____	□通过 □整改
设备与离线备份	_____	_____	□通过 □整改
引用与链接核验	_____	_____	□通过 □整改
A4/PDF 排版	_____	_____	□通过 □整改
保密资料回收	_____	_____	□通过 □整改
应急与破裂预案	_____	_____	□通过 □整改

工具 17　演练复盘表

维度	观察记录	评分（1—5）	下一轮改进动作	负责人
六阶段完整性	_____	___	_____	_____
A/B 双角度	_____	___	_____	_____
高价值提问	_____	___	_____	_____
数字一致性	_____	___	_____	_____
条件式让步	_____	___	_____	_____
条款叠加检查	_____	___	_____	_____
僵局诊断	_____	___	_____	_____
团队协同	_____	___	_____	_____
时间控制	_____	___	_____	_____
成交复述/体面离场	_____	___	_____	_____

参考文献

官方案例、法律法规与国家标准

[1] 2026 年“商谈赢家杯”全国大学生商务谈判大赛案例 1（组委会案例 PDF，2026）[Z]。
[2] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国公司法（2018 年修正）[Z/OL]. 2018-10-26[2026-08-09].
[3] 全国人民代表大会. 中华人民共和国民法典[Z/OL]. 2020-05-28[2026-08-09].
[4] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国网络安全法[Z/OL]. 2016-11-07[2026-08-09].
[5] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国反不正当竞争法（2019 年修正）[Z/OL]. 2019-04-23[2026-08-09].
[6] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国仲裁法（2017 年修正）[Z/OL]. 2017-09-01[2026-08-09].
[7] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 信息安全技术 个人信息安全规范: GB/T 35273—2020[S/OL]. 2020-03-06[2026-08-09].

中文公司治理与风险投资研究

[1] 徐细雄, 刘星, 杨卓. 风险投资合约中控制权配置理论综述[J/OL]. 科研管理, 2011, 32(4): 128-135[2026-08-09].
[2] 陈庭强, 丁韶华, 何建敏, 等. 风险企业融资中控制权转移与激励机制研究[J/OL]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(5): 1145-1152[2026-08-09]. DOI:10.12011/1000-6788(2014)5-1145.
[3] 党兴华, 韩瑾, 陈敏灵. 基于相互套牢的创业企业控制权最优配置研究[J/OL]. 科研管理, 2015, 36(4): 39-47[2026-08-09].

估值、风险投资契约与公司治理研究

[1] International Private Equity and Venture Capital Valuation Board. International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines: December 2018 Edition[R/OL]. 2018-12-21[2026-08-09].
[2] SAHLMAN W A. The Structure and Governance of Venture-Capital Organizations[J]. Journal of Financial Economics, 1990, 27(2): 473-521. DOI:10.1016/0304-405X(90)90065-8.
[3] KAPLAN S N, STRÖMBERG P. Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 281-315. DOI:10.1111/1467-937X.00245.
[4] KAPLAN S N, STRÖMBERG P. Characteristics, Contracts, and Actions: Evidence from Venture Capitalist Analyses[J]. The Journal of Finance, 2004,

59(5): 2177-2210. DOI:10.1111/j.1540-6261.2004.00696.x.
[5] HELLMANN T. The Allocation of Control Rights in Venture Capital Contracts[J]. The RAND Journal of Economics, 1998, 29(1): 57-76. DOI:10.2307/2555816.
[6] GOMPERS P A. Optimal Investment, Monitoring, and the Staging of Venture Capital[J]. The Journal of Finance, 1995, 50(5): 1461-1489. DOI:10.1111/j.1540-6261.1995.tb05185.x.
[7] LERNER J. Venture Capitalists and the Oversight of Private Firms[J]. The Journal of Finance, 1995, 50(1): 301-318. DOI:10.1111/j.1540-6261.1995.tb05175.x.
[8] CORNELLI F, YOSHA O. Stage Financing and the Role of Convertible Securities[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(1): 1-32. DOI:10.1111/1467-937X.00235.
[9] BENGTSSON O. Covenants in Venture Capital Contracts[J]. Management Science, 2011, 57(11): 1926-1943. DOI:10.1287/mnsc.1110.1409.
[10] BROUGHMAN B, FRIED J. Renegotiation of Cash Flow Rights in the Sale of VC-Backed Firms[J]. Journal of Financial Economics, 2010, 95(3): 384-399. DOI:10.1016/j.jfineco.2009.10.005.
[11] GOMPERS P, LERNER J. The Venture Capital Cycle[M]. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
[12] CUMMING D J, JOHAN S A. Venture Capital and Private Equity Contracting: An International Perspective[M]. 2nd ed. Elsevier, 2013.

估值、商务谈判与条款实务资料

[1] DAMODARAN A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset[M]. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
[2] KOLLER T, GOEDHART M, WESSELS D. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies[M]. 7th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.
[3] FISHER R, URY W L, PATTON B. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In[M]. 3rd ed. New York: Penguin Books, 2011.
[4] LAX D A, SEBENIUS J K. The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation and Competitive Gain[M]. New York: Free Press, 1986.
[5] MALHOTRA D, BAZERMAN M H. Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond[M]. New York: Bantam Books, 2007.
[6] LEWICKI R J, BARRY B, SAUNDERS D M. Negotiation[M]. 8th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
[7] COOLEY GO. Consider Control and Voting Rights When Making Venture Capital Deals[EB/OL]. 2014-06-19[2026-08-09].

行业、企业案例与市场资料

[1] 上海零眸智能科技有限公司. 2021_零眸智能[EB/OL]. [2026-08-17]. https://lingmouai.com/index.php?c=category&id=16.
[2] 太古公司. 太古思维：2020 年第一期[R/OL]. 2020[2026-08-17]. https://www.swire.com/sc/news/_newsletters/2020/issue1.pdf.
[3] Trax. Trax Secures $640 Million Funding Round Led by SoftBank Vision Fund 2 and BlackRock to Transform Retail Through Digital Technologies [EB/OL]. 2021-04-07[2026-08-17]. https://www.businesswire.com/news/home/20210407005100/en/.
[4] 中国连锁经营协会, 安永. CCFA 餐饮行业数字化调研报告（2021）[R/OL]. 2021-06-30[2026-08-17]. https://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=442702&type=33.
[5] 中国连锁经营协会, 微软（中国）, 科尔尼管理咨询. 解码未来企业——论道零售企业数字化转型创新与发展之路[R/OL]. 2020-12-29[2026-08-17]. https://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=442342&ks=&type=1.
[6] 中华人民共和国商务部电子商务和信息化司. 2021 年一季度网络零售市场发展报告[R/OL]. 2021[2026-08-17]. https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news_attachments/02b92778663fb8664498669ac066a047f9555bc4.pdf.
[7] MarketsandMarkets. AI in Computer Vision Market With COVID-19 Impact: Global Forecast to 2026[R/OL]. 2021-06-11[2026-08-17]. https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/ai-computer-vision.asp.
[8] 中国连锁经营协会. 零售门店数字化赋能专项报告（2024 年）[R/OL]. 2024 [2026-08-17]. https://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=445470&ks=%E6%8A%A5%E5%91%8A&type=33.
[9] 中国连锁经营协会, 麦肯锡. 2022 年中国零售数字化白皮书[R/OL]. 2022-07 [2026-08-17].

法律合规与交易实务补充

[1] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法[Z/OL]. 2021-06-10[2026-08-17]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616910.htm.
[2] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z/OL]. 2021-08-20[2026-08-17]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-08/20/content_5632486.htm.
[3] National Venture Capital Association. NVCA 2020 Term Sheet[EB/OL]. 2020[2026-08-17]. https://nvca.org/document/nvca-2020-term-sheet-2/.
[4] National Venture Capital Association. NVCA 2020 Yearbook[R/OL]. 2020[2026-08-17]. https://nvca.org/wp-content/uploads/2020/03/NVCA-2020-Yearbook_FINAL.pdf.
[5] Program on Negotiation at Harvard Law School. What Is BATNA?[EB/OL]. 2020-10-22[2026-08-17]. https://www.pon.harvard.edu/daily/batna/batna-negotiators-how-you-can-avoid-striking-out-and-create-mutual-gains-in-your-next-business-negotiation/.
[6] FELD B, MENDELSON J. Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist[M]. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.

机器视觉技术参考

[1] REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015: 91-99.

[2] DOSOVITSKIY A, BEYER L, KOLESNIKOV A, et al. An Image Is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale[C]//International Conference on Learning Representations. 2021.

[3] RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, et al. Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision[C]//Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning. PMLR, 2021, 139: 8748-8763.